

PITANJA S USMENOG

1) Rimsko pravo i njegova podjela

RP = pravni poredak u rimskoj državi od njenog postanka do Justinijana (3 osnovna stupa RPP: neograničeno privatno vlasništvo, ugovorna sloboda s razrađenim obveznim pravom, sloboda oporučnog raspolaganja)

Najvažnije diobe: IUS CIVILE, IUS GENTIUM, IUS NATURALE, IUS SCRIPTUM, IUS NON SCRIPTUM, IUS PUBLICUM, IUS PRIVATUM, IUS COGENS, IUS DISPOSITIVUM, IUS COMMUNE, IUS SINGULARE.

2) Ius publicum, ius privatum

Ius publicum = javno pravo, bavi se interesima države (ustavno/upravno/kazneno) Ius privatum = privatno pravo, interesi pojedinaca (osobno i imovinsko/većina delikata/kazneni i građanski sudski postupak)

3) Izvori rimskog prava

Izvori prava dijele se na materijalne (akti koji stvaraju pravo) i formalne (pojave iz kojih je vidljivo poznavanje nekog prava)

Izvori historije RP:

- Zakoni, mišljenje senata, magistarske odredbe
- Isprave o pravnim poslovima – ugovori, oporuke, presude
- Arheološki nalazi ostataka materijalne kulture
- Pisana djela; Gajeve Institucije, Justinijanov Corpus Iuris

Civilis

4) Razdoblja rimske pravne povijesti

4 razdoblja:

- CIVILNO (doba kraljevstva, doba republike) 754. p.n.e. – 201. p.n.e
- PRETORSKO 201. p.n.e. – 27. p.n.e
- KLASIČNO (principat) 27. p.n.e – 235.
- POSTKLASIČNO (dominat) 235. – 565.

5) Zakonik XII ploča

Zakonik s početka republike (451/450 p.n.e) koji označava početak povijesti RPP... Osnovni izvor i temelj civilnog prava. Okolnosti nastanka: političke borbe patricija i plebejaca. Urezan na 12 mjenjenih ploča, izložen na Forumu, vrlo raširen i poznat, tekst zbijen i arhaičan, učilo ga se napamet. Primitivna obilježja (kazna taliona) + napredne misli (privatna autonomija), najviše odredaba s područja privatnog prava, privatnih delikata i pravnih odnosa na nekretninama. Nikada nije ukinut, ostao na snazi sve do Justinijanove kodifikacije. Sadržaj po pločama:

- 1,2,3 – civilni postupak; pozivanje pred sud, raspravljanje pred sudom, ovrha
- 4,5,6 – obiteljsko pravo, tutorstvo i nasljedno pravo, vlasništvo i pravni poslovi
- 7,8,9 – susjedovni i međašni odnosi, delikti (privatni), ius publicum (javni delikti i kazneni postupak)
- 10,11,12 – ius sacrum i redarstveni propisi, nadopune

6) Ius respondendi

posebna privilegija dodjeljivana uglednim pravnicima iz senatorskog, a kasnije i viteškog staleža da mogu na traženje stranaka ili pravosudnih magistrata davati odgovore o pravnim pitanjima, ti odgovori su se smatrali jednakima onim odgovorima koje je davao sam car

7) Magistratski edikti

Magistrati objavljuju edikte da bi građani znali kako će pravosudni magistrat postupati kad mu se obrate sa sporovima. Te se objave isprva priopćuju usmeno narodu, a kasnije pismeno.

Također, prvo se izdaju za pojedinačne slučajeve (edicta repentina), a kasnije postaju općeniti programi (edictum perpetuum). Nasljedni magistrat nije vezan za edikt svog prethodnika, ali često iz njega preuzima ustanove koje su se pokazale korisnima, time dolazi do stalnog broja ustanova koje prelazi iz edikta u edikt (edictum tralatitum). Magistrati su također ovlašteni donositi pravila kako bi upotpunili pravne praznine.

8) Vrste carskih konstitucija

Dijelimo ih na:

- Edicta – općeobvezne naredbe za građane i magistrate, postaju pravi zakoni, car više ne drži govor nego ih objavljuje u senatu
- Decreta – rješidbe donesene u sudskim sporovima pred carskim sudom, stapaju se s restriktima
- Rescripta – odgovori što ih je car davao na pojedinačna pitanja i molbe koje su mu bile upućene, a naročito pravne upute strankama koje su vodile spor pred nekim sudom nižeg ranga, vrlo brojni za vrijeme bizantskih careva
- Mandata – upute carskim činovnicima i namjesnicima u pogledu vršenja njihove službe, nestaju u potpunosti

Dolazi do razdiobe postojećeg prava na: ius novum (leges) i ius antiquum (ius vetus)

9) Klasična jurisprudencija

U doba principata, iako se Rim približava raspadu, pravna djelatnost dolazi do svog vrhunca. Pravnici su posvećeni izgradnji privatnog prava, s naglaskom na imovinsko pravo i institut vlasništva, imali

zadatak očuvati vlast robovlasničke klase i osigurati joj neograničeno vlasništvo zemlje i robova, imaju veliku podršku princepsa (na vlasti).

Djelatnost rimskih pravnika je praktična i kazuistička, rješavaju pojedine pravne slučajeve (casus). Stvaraju univerzalno pravo, međutim nije razvijen osjećaj za pravnu sistematiku, a s druge strane izbjegavaju definiranje općih pojmova iako su im oni dobro poznati. Od grana prava najzastupljenija su civilno, pretorsko i procesualno, a nešto manje kazneno.

Pisana djela svrstavaju se u:

→ Responsa (Quaestiones) – mišljenja i odgovori o konkretnim slučajevima iz prakse →

Epistolae (Disputationes) – teoretski i školski primjeri

→ Libri ad edictum – komentari pretorskom ediktu

→ Libri Scaevolini – komentari civilnog prava

→ Libri ad Sabinum – Sabinov sistem civilnog prava

→ Digesta – opća enciklopedijska djela o civilnom i honorarnom pravu (lat. digerere = srediti) →

Institutiones, Regulae, Definitiones – elementarna djela za pravnu poduku, pisana sistematskim načinom, prikazuju zajedno civilno i pretorsko pravo

→ Pithana, Sententiae, Opiniones – priručnici za praksu

→ monografije, komentari djela starijih pravnika

Originalna klasična djela:

° Gaj: Institucije

° Ulpijan: Regulae (Liber singularis regularum ili Epitome Ulpiani)

° Paulus: Sententiae (Libri quinque sententiarum ad filium)

10) Rimske pravne škole

- GLOSATORI
- POSTGLOSATORI
- ELEGANTNA PRAVNA ŠKOLA
- ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA
- HISTORIJSKA ŠKOLA PRAVA

11) Gaj i njegove Institucije

Gaius- najznačajniji pisac za vladavine dinastije Antonina (klasično razdoblje) Njegovo najvažnije djelo su Institucije u 4 knjige, jedino klasično djelo koje je u cjelini sačuvano u gotovo nepromijenjenom obliku i skoro jedini izvor za poznavanje rimskog procesa

(legisakcionog i formularnog), napisane oko 161. g. i namijenjene su pravnoj poduci. Pravo je sistematski podijeljeno na osobno, imovinsko i procesualno; podjela je i na res Mancipi i res nec Mancipi.

Pronađene u Veroni 1816., a dopune u Kairu 1933.

12) Zakon o citiranju

reforme su u postklasično doba proveli carevi Teodozije II i Valentinijan III →

426.g. donose zakon o citiranju, LEX CITATIONIS

→ sada se smiju citirati samo djela 5 klasičnih pravnika: Papinijana, Paula, Ulpijana, Modestina i Gaja

→ za suca je obvezatno mišljenje većine; ako je mišljenje podijeljeno, prevladava Papinijanov stav

→ ako Papinijanovo mišljenje o tom slučaju ne postoji, sudac ima slobodne ruke → djela starijih pravnika mogu se citirati samo ako se netko od ove petorice na njih poziva

13) Pravne zbirke prije Justinijana

Prije Justinijana postojale su 3 zbirke carskih konstitucija:

- službena zbirka – naziva se codex jer ima oblik današnjih knjiga, a ne knjiga sa savijenim papirusom (liber, volumen)
- privatni Codex Gregorianus - sastavljen je 291.g., sadrži konstitucije od Hadrijana do Dioklecijana
- privatni Codex Hermogenianus - dodatak Codexu Gregorianus, sastavljen oko 295.g.

Najvažnije 3 privatne zbirke:

- Fragmenta Vaticana
- Collatio legum Mosaicarum et Romanarum
- Sirsko-rimska pravna knjiga

3 službena zakonika:

- Lex Romana Visigothorum
- Lex Romana Burgundionum
- Edictum Theoderici

14) Justinijanova kodifikacija + Corpus iuris civilis

Justinijan je već na početku vladavine odlučio kodificirati cjelokupno rimsko pravo: ius i leges.

Kodifikatorni posao povjeren je komisiji koju su sačinjavali istaknuti pravnici i profesori na čelu s

Tribonianom. Rad na kodifikaciji započeo je 528. godine, da bi već 529. godine stupio na snagu Codex Iustinianus, zbirka carskih konstitucija izdatih prije Justinijana i prilagođenih novim potrebama (nije sačuvan).

Digesta ili Pandectae, veliki zbornik pravničkog prava podijeljen na 50 knjiga, najvažniji i najopsežniji dio Justinijanove kodifikacije. Najveći dio Digesta odnosi se na privatno pravo zbog čega su bila

glavnim izvorom za recipirano (pandektno) pravo.

Zajedno s Digestama stupile su na snagu Institutiones, priručnik rimskog prava sa zakonskom snagom. Napisane po uzoru na Gajeve Institucije sa sličnom podjelom materije na četiri knjige koje se dijele na titule i paragrafe. Ukratko je obrađeno statusno, obiteljsko, stvarno, obvezno i nasljedno pravo, kao i pitanja građanskog i kaznenog postupka. Nakon završetka rada na kodifikaciji Justinijan je izdao preko 150 novih konstitucija koje se nazivaju Novellae. Odnose se na sva područja pravnog života, a nekima od njih izvršene su važne reforme na području nasljednog i obiteljskog prava. Kodeks, Digesta, Institucije i Novele obuhvaćeni su zajedničkim nazivom CORPUS IURIS CIVILIS.

15) Glosatori i postglosatori

GLOSATORI – kraj 11.st, Bologna, osnivač Irnerius, počinju proučavati Justinijanovu kodifikaciju.

Način tumačenja:

- Egzegetska metoda – tumače pojedina mjesta bilješkama uz tekst (glosama) + metode rane skolastike
- 2 vrste glosa: glossa interlineales (između redaka) i glossa marginalis (uz rubove teksta)
- mana = pomanjkanje historijskog smisla
- Predstavnici: Martinus, Bulgarus, Jacobus, Hugo...

POSTGLOSATORI – 13.-16.st, Bologna, Pisa, Perugia, Padova, Pavia, komentiraju glose svojih prethodnika

- Skolastička metoda
- Stvaraju preduvjete za recepciju rimskog prava
- Glavni predstavnici: Cino de Pistoia, Bartolus de Sassoferrato (temelji MPP, tvorac teorije statuta o rješavanju sukoba prava pojedinih gradova), Baldus de Ubaldis

16) Recepcija rimskog prava

Dolazi do recepcije RP u brojnim srednjoeuropskim zemljama, ne zakonskim putem, nego *via facti* običajnim putem. Pravnici školovani u Bologni vraćaju se svojim zemljama u Europi te počinju primjenjivati RP. Recepcija najranije počinje u Italiji i Francuskoj, a zatim u Njemačkoj, Nizozemskoj i Škotskoj. Recipirano pravo se primjenjuje SAMO AKO nema odgovarajućeg pravila u domaćem pravu, a Justinijanovo se pravo smatra recipiranim samo ako je glosirano. Ono ima progresivno značenje jer suzbija pravnu rascjepkanost feudalnog društva. RP postavilo princip formalne ravnopravnosti svih subjekata prava.

17) Subjekti prava, pravna i djelatna sposobnost

pravni subjekt = biće koje može biti nosilac prava i dužnosti

kao subjekti prava pojavljuju se ljudi pojedinci – fizičke osobe i društvene tvorevine kojima je pravni poredak priznao pravnu sposobnost – pravne osobe

pravna sposobnost = sposobnost imati prava i dužnosti

djelatna sposobnost = sposobnost vlastitim djelanjima proizvoditi pravne učinke, promjene u pravnim odnosima; dijeli se na poslovnu (sposobnost sklapati pravne poslove) i deliktну (sposobnost odgovarati za svoje delikte)

18) Postanak i prestanak fizičke osobe

Uvjeti postanka:

- Da se novo biće potpuno odvoji od majčine utrobe
- Da se rodi živo – glas (Prokulovci), bilo koji znak (Sabinovci)
- Da bude rođeno nakon barem 6 mj trudnoće
- Da ima ljudski oblik

Za pojedinčev položaj u pravnom poretку služi izraz status:

- Status libertatis
- Status civitatis
- Status familiae

Punu pravnu sposobnost ima čovjek sa sva 3 statusa – pater familias

19) Ograničenja pravne sposobnosti

Razlozi: klasno-socijalna pripadnost, vjera, spol, čast

20) Capitis deminutio

Pravni položaj fizičke osobe ovisi o 3 statusa, gubitak ili promjena statusa zove se capitis deminutio;

- Capitis deminutio maxima – gubitak statusa libertatis (slobode)
- Capitis deminutio media – gubitak statusa civitatis (rimskog građanstva)

- Capitis deminutio minima – gubitak obiteljske pripadnosti/ položaja u obitelji

21) Ropstvo i pravni položaj roba

Ropstvo = ustanova kojom se netko podvrgava vlasništvu drugoga, opravdano ratom, robovi postaju predmetom trgovine i eksploatacije...

Pravni položaj roba- on je objekt, stvar, oruđe koje govori, nema obitelj, spolna veza s ropkinjom ne čini brak nego contubernium, gospodar na robu ima pravo vlasništva (dominica potestas)...

22) Pravne osobe

Pravna (juristička) osoba – društvena tvorevina (entitet) kojoj pravni poredak priznaje pravni subjektivitet (pravnu i djelatnu sposobnost) i to ograničen svrhom osnivanja, ima svojstvo pravnog subjekta iako nije fizička osoba... to su kolektivi s ciljem i svrhom te imovinom koja se veže uz taj kolektiv da bi služila interesima ljudi, ostvaruju se u obliku socijalnih organizama. Dije se na

korporacije (universitas personarum) i zavode i zaklade (universitas rerum)

23) Patria potestas, razvoj rimske obitelji

Rimska obitelj = individualna, monogamna, s izraženom vlasti obiteljskog starješine (pater familias), agnatska (povezana vlašću istog starješine bez obzira na kognaciju)... potječe iz starijih zajednica, a sam razvoj je povezan s razvojem proizvodnih snaga (veća produktivnost rada – sredstva proizvodnje u individualnom vlasništvu inokosnih obitelji)

ercto non cito - nepodijeljena imovina/ostavina

domus - šira porodična zajednica

Patria potestas = ukupnost prava i ovlaštenja koja je starješina rimske porodice (pater familias) imao nad osobama koje su mu bile podređene. Ius vitae ac necis, ius vendendi, ius vindicandi.

24) Agnacija, kognacija, računanje stupnjeva srodstva

Agnacija = srodstvo po očevoj strani, pravne posljedice koje proizlaze iz obiteljske pripadnosti vežu se uz agnatsko, a ne krvno srodstvo

Kognacija = krvno srodstvo između određenog kruga osoba, nastaje i po muškoj i po ženskoj liniji, izvor određenih moralnih dužnosti, a stvara i bračne zapreke

Srodstvo može biti: linea recta (u uspravnoj lozi), linea transversa (u pobočnoj) stepen srodstva računa se po broju poroda između tih osoba do njihovog zajedničkog pretka [tot gradus quod generationes]

25) Rimski brak, položaj žene u Rimu

Brak = trajna zajednica života između muža i žene (matrimonium iustum), da bi bio pravno priznat moraju postojati 2 elementa: faktična zajednica života muškarca i žene + affectio maritalis, brak ne čini spolni odnos, nego suglasnost da se živi zajedno.

Matrimonium = brak među osobama koje imaju connubium (pravnu sposobnost za sklapanje zakonitog rimskog braka, djeca – ingenui).

brak cum manu - žena ulazi u agnatsku obitelj muža i potpada pod njegovu vlast, raskida agnatsku vezu s prijašnjom obitelji, nestaje u 3.st

brak sine manu - žena ostaje uz svoju raniju agnatsku pripadnost

Osim braka postoje contubernium (među robovima/ slobodni + rob) i konkubinat (trajna veza slobodnih bez affectio maritalis, djeca vanbračna).

Žene su i nakon dolaslosti doživotno stajale pod tutorstvom, tutor mulieris nema pravo upravljanja ženinom imovinom već samo pravo davanja/uskraćivanja odobrenja za ženine poslove (auctoritas interpositio).

26) Brak i imovinski odnosi

- vrijedi načelo razlučenih dobara
- ako je žena bila alieni iuris, sve što je stekla pripalo bi njenom pater familiasu ▪ ako je žena bila sui iuris, sve što je stekla pripalo bi njoj samoj
- praesumptio Muciana – ako podrijetlo ženine imovine nije sigurno, smatra se da ju je dobila od muža
- žena sama upravlja svojom imovinom
- muž nema pravo upravljanja ni korištenja parapherne (ženine imovine koja ne spada u miraz)
- ženi nije pripadao zahtjev na uzdržavanje od strane muža, ali muž je morao snositi troškove kućanstva

27) Razvod braka

Vrijedilo načelo slobodnog razvoda braka;

Brak sklopljen confarreatione – diffareatio, ostale vrste manus braka – remancipatio... Postoje formule kojima muž istjeruje ženu kod razvoda braka sine manu, a kasnije je dovoljna izjava o razvodu (repudium) za faktično prekidanje bračne zajednice. Za razvod braka ovlašten je muž/njegov pater familias (cum manu) ili muž/žena/njihovi patris familias (sine manu)

28) Arogacija, adopcija, emancipacija, legitimatio

AROGACIJA - posinjenje muške osobe koja je bila sui iuris

ADOPCIJA - pravni posao kojim je vršeno posinjenje osobe alieni iuris tako da je ona napuštala raniju porodicu i prelazila u drugu, pod očinsku vlast novog patris familias

EMANCIPACIJA – slučaj capitis deminucije minimae za sina, ima oblik prividne trokratne prodaje sina koji time definitivno izlazi iz očinske vlasti, raskida se agnatska veza i na njoj zasnovano civilno nasljedno pravo, za emancipaciju kćeri i unuka dovoljna je jednokratna prodaja

LEGITIMACIJA - pozakonjenje djece rođene izvan braka, posebno u konkubinatu (legitimatio per subsequens matrimonium/ legitimatio per oblationem curiae/ legitimatio per rescriptum principis)

29) Tutorstvo i skrbništvo

Pod tutorstvom se nalaze nedorasli i žene ako su bili sui iuris, izvan patriae potestas i manusa... tutela

impuberum – tutorstvo nad nedoraslima

tutela mulierum – tutorstvo nad ženama

Redoslijed pozivanja na tutorstvo u staro doba se podudarao s redoslijedom pozivanja na nasljedstvo.

Tutorova vlast nad pupilom ili njegovom imovinom slična je kao patria potestas, ali ima slabija ovlaštenja. Od tutorstva su isključeni: slaboumni, gluhi, nijemi, slijepi, odsutni, aktivni vojnici, minores, biskupi, redovnici, pupilovi dužnici i vjeronici, majka i baka mogu biti tutorice svojoj djeci i unucima ako prisegnu da se neće opet udati.

Razlikuju se 3 oblika tutorstva: tutela legitima (najbliži agnat), tutela testamentaria (oporučno određenje) i tutela dativa (određuje lokalna vlast).

Skrbnništvo dijelimo na cura furiosi (lud), cura prodigi (rasipnik), cura minorum (<25)

30) Pojam i mjesto nasljednog prava

nasljedno pravo = skup pravnih pravila koja uređuju prijelaz ostaviteljevih pravnih odnosa na druge osobe

- u objektivnom smislu – pravna pravila kojima se uređuju imovinskoopravni odnosi poslije smrti
- u subjektivnom smislu – pravo nasljednika da stupi u imovinskoopravne odnose drugoga
- Nasljeđivanje se dijeli na intestatno (zakonsko), testamentarno (oporučno), nužno, legati (zapisi)

31) Razvitak rimskog nasljednog prava

Staro civilno pravo – agnatska veza, nasljednici heredes (članovi kućne zajednice) Po pretorskom ediktu – hereditas (civilno) vs. bonorum possessio (pretorsko) Pretorski nasljedni red ; sine tabulis (ab intestato), secundum tabulas, contra tabulas Carско pravo – prednost načelima pretorskog nasljeđivanja
Justinijan – oba nasljedna reda spojena u jedan

32) Intestatno ili zakonsko nasljeđivanje

Zakonsko nasljeđivanje, na temelju srodstva koje zakon priznaje. Ne može se istodobno nasljeđivati po oporuci i po zakonu, stoga do zakonskog nasljeđivanja dolazi samo ako nema oporuke... agnatski članovi obitelji nasljeđuju po redu, ako uz ostaviteljevu djecu sudjeluju i unuci vrijedi načelo reprezentacije

33) Testamentarno nasljeđe, Oporuka (pojam i vrste)

Oporuka = jednostrani formalistički pravni posao za slučaj smrti koji sadržava oporučiteljevu razredbu posljednje volje, bitno je da sadržava imenovanje nasljednika (heredis institutio) koje se mora nalaziti na početku i biti svečano određeno imperativom, stvorena da vlasnik može čak i poslije smrti raspolagati svojim vlasništvom, oporučitelj može imenovati više nasljednika
Postoje 2 oblika testamenta: testamentum comitiis calatis, testamentum in procinctu PRIVATNE OPORUKE; usmena oporuka izjavljuje se pred 7 svjedoka, a pismena može biti: ° holografška – vlastoručno napisana i potpisana po samom testatoru

° alografška – diktirana po testatoru i po njemu samo vlastoručno potpisana JAVNE OPORUKE; imaju oblik svečanog očitovanja na zapisnik kod suda/kurije ili predajom pismene oporuke na čuvanje carskoj kancelariji

34) Nasljedni redovi po civilnom pravu

Sui heredes – agnatski članovi obitelji (kućne zajednice) koji su u trenutku ostaviteljeve smrti bili pod njegovom neposrednom vlašću te nakon smrti postaju osobe sui iuris Proximus agnatus – daljnji najbliži agnati izvan kruga sui heredes

Gentiles – pripadnici istog roda

35) Nasljedni redovi po pretorskom pravu

Unde liberi – obuhvaća i krvnu djecu koja više nisu pod vlašću ostavitelja

Unde legitimi – legitimi su osobe koje imaju pravo nasljedstva po zakoniku 12 ploča (sui heredes, proximus agnatus, gentiles), ovdje se radi samo o agnatima koji nisu pripadali pod sui heredes

Unde cognati – krvni srodnici do isključivo 6. Stepena

Unde vir et uxor – preživjeli bračni drug

36) Justinijanove reforme nasljednog prava

Ističe prednost kognatskog srodstva. Doneseni su:

- ° senatus consultum Tertullianum – majka s ius liberorum poziva se na nasljedstvo sve svoje djece ispred agnata
- ° senatus consultum Orphitianum – priznaje nasljedno pravo djece prema majci pred agnatima (2. stoljeće)

Postoje 4 nasljedna reda:

- 1. Razred – descendenti svih stepena po muškoj i ženskoj liniji
- 2. Razred – ascendenti s obje strane, punorodna braća i sestre, djeca ranije umrle braće i sestara
- 3. Razred – polurodna braća i sestre
- 4. Razred – svi ostali pobočni rođaci

U svim razredima postoji successio ordinum, a bračni drug nasljeđuje tek u pomanjkanju svih ostalih rođaka

37) Supstitucije (pojam i vrste)

Oporučitelj je mogao odrediti u oporuci nasljednikova zamjenika u slučaju ako prvoimenovani nasljednik ne prihvati nasljedstvo ili umre prije nego što je stekao sposobnost za pravljenje oporuke.

Eventualni nasljednik naziva se supstitut, a ustanova SUPSTITUCIJA.

- ° Vulgarna – imenovanje nasljednika-zamjenika ako prvoimeni nasljednik ne postane nasljednikom (pod suspenzivnim uvjetom)

° Pupilarna – kad pater familias koji je u oporuci za nasljednika imenovao svog nedoraslog sina istodobno njemu odredi nasljednika u slučaju da umre prije doraslosti ° Kvazipupilarna – ako pater familias svom duševno bolesnom descendantu imenuje nasljednika

38) Formalno i materijalno nužno nasljedno pravo

Formalno nužno nasljedno pravo je pravo određenog kruga osoba koje su ulazile u skupinu sui heredes da budu spomenute u oporuci.

Materijalno nužno nasljedno pravo je skup pravnih pravila kojima se određuje krug osoba kojima je oporučitelj dužan ostaviti određeni dio svoje imovine (legitima portio). Taj dio koji nužni nasljednici moraju dobiti od ostavitelja naziva se nužni dio, a to je dio onog dijela (zakonskog) koji bi nužni nasljednici dobili kao zakonski nasljednici da nema oporuke.

39) Delacija, akvizicija

DELATIO - pripad nasljedstva, pozivanje određenog subjekta na nasljedstvo ACQUISTIO – prihvata, stjecanje vlasništva na određenoj stvari // stjecanje bilo kojeg drugog prava, koristi ili odnosa koji ulazi u osobno ili porodično pravo

40) Pravo predstavljanja po nasljednom pravu

Načelo predstavljanja ili reprezentacije (ius representationis) znači da pretka koji je umro prije ostavitelja predstavlja njegov živi potomak. Dio ostavine koji bi pripao pretku da je preživio ostavitelja, nasljeđuje njegov potomak.

41) Legati (pojam i vrste)

Legat je odredba posljednje volje kojom ostavitelj naređuje nasljedniku (oneratus) da iz imovine stečene nasljedstvom preda trećoj osobi (zapisovnik; legatarius; honoratus) neko pravo ili neku stvar.

Vrste:

- Legatum per vindicationem
- Legatum per damnationem
- Legatum sinendi modo
- Legatum per praeceptionem

42) Fideikomisi

Fideikomis = neformalna molba koju je ostavitelj upućivao osobama koje su nešto stekle iz ostavine (fiduciarius) da izvrše neku imovinsku namjenu u korist trećeg (fideicommissarius). Tj. ostavitelj nalaže nasljedniku da cijelo nasljedstvo ili njegov dio izruči trećoj osobi.

43) Darovanje za slučaj smrti

Učinak darovanja nastupa samo ako obdareni preživi darovatelja, darovatelj čini darovanje s obzirom na neku moguću smrtnu opasnost. 2 tehnička sredstva; darovanje odmah ima puni učinak / darovanje je učinjeno pod suspenzivnim uvjetom ako obdareni preživi darovatelja... [173]

44) Organizacija sudova u Rimu

45) Legisakcioni postupak

Najstariji oblik rimskog građanskog postupka, osnovna obilježja su: dvodioba (in iure/ apud iudicem), samopomoć, strogi formalizam, arbitarnost, nepostojanje pravnih lijekova (nemogućnost žalbe) i osobna ovrha.

Legisakcije su na zakonu zasnovane formalistične stroge tužbe starog prava; ▪ Legis actio sacramento

- Legis actio per iudicis arbitrive postulationem
- Legis actio per condictionem
- Legis actio per manus iniunctionem
- Legis actio per pignoris capionem

46) Formula i formularni postupak

Formula je kratka pismena zabilješka koju je sastavljao pretor pred kraj postupka in iure. Sadržavala je bitne elemente spora i uputu sucu kako će donijeti presudu s obzirom na rezultat dokaznog postupka. Formularni postupak – stranke pred magistratom u nevezanom obliku iznose tvrdnje i protutvrdnje te izabiru sucu, a bitne točke spora pismeno se fiksiraju u formuli, izabrani sudac provodi dokaze i izriče presudu prema uputi sadržanoj u formuli

47) Litiskontestacija

Svečani završni akt postupka in iure kojim je utvrđivan predmet spora i spor upućivan sucu na presudu... konačni akt prvog dijela rimskog legisakcionog i formularnog postupka kojim se, nakon imenovanja suca, utvrđuju pretpostavke spora i spor ustupa sucu da utvrdi činjenice i donese presudu // sve je to obavljano pred svjedocima pa je poziv upućen njima (testes estote) dao naziv aktu // litiskontestacija je nastupala u momentu kad su se stranke sporazumjele o sadržaju formule s kojom će se pojaviti pred sucem

48) Ekstraordinarni postupak

Podržavljenje postupka! Sve procesne radnje obavljane su pred državnim činovnicima u zatvorenom prostoru bez nazočnosti javnosti, suci su od stranaka bili odijeljeni zavjesama i rešetkama, nema više dvodiobe postupka na in iure i apud iudicem, napuštena je usmenost i kontradiktornost postupka (gotovo sve radnje vrše pismenim putem), znatno su povećani troškovi suđenja pa je za svaku radnju u postupku trebalo platiti unaprijed predviđenu pristojbu. Ekstraordinarni postupak započinjao je tako što je tužitelj podnosio pismenu tužbu sudu ili bi je izložio u sudski zapisnik. Sud je tužbu dostavljao tuženiku obavezujući ga da na nju odgovori i da se pojavi na raspravi, ako jedna od stranaka ne bi došla pred sucu, sudac je nakon tri odlaganja mogao provesti postupak i donijeti presudu koja je postajala odmah ovršna jer stranka koja se nije pojavila na raspravi nije imala pravo žalbe. Nakon što bi utvrdio

svoju stvarnu i mjesnu nadležnost, sudac je proglašavao početak postupka – litiskontestacija (nije imala ni konsumptivni ni novacijski učinak).

49) Akcija i exceptio

EXCEPTIO- prigovor koji stavlja tuženi suprotstavljajući se tužiteljevu tužbenom zahtjevu i tražeći odbijanje tužbe, iako ne osporava činjenice iznijete u intenciji formule ACTIO – tužba, pravo da sudskim putem zahtijevamo ono što nam pripada

50) Što su stvarna prava (razlika od obveznih)

stvarno pravo – skup pravnih pravila kojima se uređuju pravni odnosi među ljudima s obzirom na stvari (ovlaštenik stvarnog prava ima potpunu ili djelomičnu neposrednu vlast na stvari, a svima drugima se zabranjuje diranje u tu stvar)

bitne razlike između stvarnih i obveznih prava:

- stvarnopravni odnos je odnos između ovlaštenika stvarnog prava i svih drugih osoba koje bi došle u dodir sa stvari (erga omnes), a obvezno pravo je samo pravni odnos između određenog vjerovnika i dužnika (inter partes)
- stvarna prava su apsolutna (djeluju prema svakome), a obvezna su relativna (djeluju prema određenom dužniku)
- objekt stvarnog prava je stvar, a objekt obveznog prava je činidba obveznika (obveze mogu biti razlog za osnivanje stvarnih prava)
- stvarno pravo prati stvar bez obzira u čije ruke ona dođe (ovlaštenik stvarnog prava uživanja tuđe stvari zadržava to pravo i ako vlasnik prenese vlasništvo stvari na trećega), a obvezni odnos ne (npr. zakupni odnos između zakupodavca i zakupnika će utrnuti ako zakupodavac proda zakupni objekt trećemu; uz naknadu štete)
- stvarno pravo pruža ovlašteniku neposrednu vlast nad stvari, dok obvezni ovlaštenik može doći do stvari samo posredstvom dužnika
- stvarna prava sadrže negativni zahtjev da treći ne smetaju ovlaštenika, dok obvezna prava naređuju obvezniku da vrši neku činidbu (obvezni ovlaštenik inače ne može ostvariti svoje pravo)
- stvarna prava su zamišljena kao trajna, a obvezna kao prolazna (ispunjenjem dužne činidbe obveza utrnjuje)

51) Tjelesne i netjelesne stvari

RES CORPORALES – tjelesne stvari, one koje se mogu dotaknuti = objekti prava

INCORPORALES – netjelesne, one koje se ne mogu dotaknuti = pravo

52) Podjela tjelesnih stvari

Res corporales dijelimo na:

- res commercio/extra commercium
- res Mancipi/nec Mancipi
- res mobiles/immobiles
- res fungibiles/non fungibiles
- res consumptibiles/non consumptibiles
- djeljive/nedjeljive
- jednostavne/sastavljene/skupine stvari
- glavna stvar/pripadak
- plodonosne stvari/plodovi

53) Res in commercio i res extra commercium

Res in commercio = stvari koje mogu biti objektom privatnih imovinskih prava
Res extra commercium = stvari izuzete iz privatnopravnog prometa, dijelimo na: res extra commercium humani iuris i res extra commercium divini iuris

54) Res Mancipi i res nec Mancipi

Res Mancipi - stvari kod kojih se rimsko vlasništvo moglo prenositi samo formalističkim pravnim aktom (Mancipatio); italska zemljišta i zgrade, robovi, domaća radna stoka, najstarije poljske služnosti puta i vodovoda

Res nec Mancipi - vlasništvo se prenosi neformalnom predajom (traditio); sve ostale stvari...

55) Zamjenjive i nezamjenjive stvari

Res fungibiles/genus - zamjenjive, generične stvari // stvar koja se može zamijeniti drugom stvari iste vrste ili istog roda jer se smatraju jednakima... genus non perit (predmet zajma)
Res non fungibiles/species - nezamjenjive stvari, pojedinačna, individualno određena stvar sa svojim specifičnim svojstvima

56) Potrošne i nepotrošne stvari

Res consumptibiles - potrošne stvari, one koje se pri prvoj normalnoj upotrebi potroše

Res non consumptibiles - one koje se ne potroše, čiji je period trajanja dug

Justinijan -> stvari koje se upotrebom samo pogoršavaju (odijelo)

57) Djeljive i nedjeljive

Pravno su djeljive samo one stvari koje se mogu rastaviti na više istovrsnih dijelova, a da im se pritom ne umanjuje vrijednost

58) Jednostvane, sastavljene i skupine stvari

Jednostavne = stvari koje čine jedinstvo (rob, životinja, kamen...)

Sastavljene = nastaju spajanjem jednostavnih stvari u novu cjelinu (zgrada, brod...) Skupine = stvari koje nisu materijalno spojene, svaka stvar zadržava samostalnost, ali se u prometu smatraju kao cjelina (stado), universitas rerum (universitas facti vs. universitas iuris)

59) Glavna stvar i pripadak

Pripadak (pertinencija) – samostalna stvar određena da služi svrhama neke glavne stvari, uzgredna stvar (accessorium), dijeli pravnu sudbinu glavne stvari (ključ-brava)

60) Posjed i njegovi učinci

Posjed = faktična vlast na tjelesnoj stvari (res facti)

Pravni učinci:

- Stjecanje posjeda = baza za stjecanje vlasništva
- Posjednikova uloga tuženog u vlasničkoj parnici (povoljniji položaj, ne treba ništa dokazivati)
- Zaštita posjeda interdiktima

61) Vrste posjeda

Possessio civilis (possessio ex iusta causa; possessio ad usucapionem) je juristički posjed koji se temelji na nekom pravnom razlogu (iusta causa, npr. kupoprodaja, darovanje) i koji će na temelju predaje stvari (traditio) ili putem dosjelosti (usucapio) dovesti do zasnivanja prava vlasništva.

Possessio vitiosa – possessio non vitiosa - Viciozni posjed je stečen silom (vi), potajno, tj. krađom (clam) ili zloupotrebom povjerenja (praecario, stvar je data na besplatnu upotrebu do opoziva, pa na opoziv nije vraćena). Ako posjed nije stečen na navedene načine, radi se o nevicioznom posjedu.

Possessio bonae fidei – possessio malae fidei - poštenu posjednik je onaj koji u momentu zasnivanja posjeda nije znao niti je mogao znati da razlog njegova stjecanja sadrži mane zbog kojih ne može postati vlasnik stvari. On je sve vrijeme bio u oprostivoj bludnji da je njegov posjed zakonit i da ne vrijedi ničija prava (npr. nije znao niti mogao znati da je stekao posjed od nevlasnika, ili da njegov prednik nije imao poslovnu sposobnost).

Nepošteni posjed postoji u slučaju kada je posjednik već u momentu stjecanja posjeda znao ili je mogao znati za nedostatke koji će ga onemogućiti da postane vlasnik stvari. Possessio naturalis (detentio) – Detencija je faktična vlast bez volje stvar imati za sebe, Detentori su osobe koje drže stvar na temelju nekog obveznog odnosa, odnosno na temelju odobrenog stvarnog prava na tuđoj stvari, oni ne drže stvar u svoje ime nego u ime osobe koja im je dala stvar i kojoj će je vratiti.

Quasi possessio (posjed prava) postoji kada netko faktično vrši sadržaj nekog prava (corpus) s voljom da postupa kao da se radi o njegovom pravu (animus).

62) Juristički posjed

Possessio ad interdicta (juristički) je posjed koji sadrži oba konstitutivna elementa, corpus i animus, zbog čega je zaštićen pretorskim interdiktima.

Corpus – faktična vlast na stvari, materijalna mogućnost držanja i raspolaganja njome

Animus – volja posjednika da postupa sa stvari kao vlasnik

63) Stjecanje i gubitak posjeda

Originarno stjecanje (ocupatio) – neposredno stjecanje nezavisno od volje ili protiv volje dosadašnjeg posjednika, potrebna materijalna aprehenzija vidnim fizičkim zahvatom stvari Derivatивно stjecanje (traditio) – posredno stjecanje, voljom dosadašnjeg posjednika

Posjed prestaje gubitkom corpora ili animusa, ili gubitkom oba elementa; corpus postoji ako posjednik uvijek ima mogućnost raspolaganja sa stvari, dok fizička vlast, a time i posjed prestaje ako se stvar uništi, trajno izgubi, bude ukradena ili oteta

64) Traditio brevi manu: constitutum possessorium

Traditio brevi manu = redovno stjecanje posjeda corpore et animo samo što oba elementa nisu stečena istovremeno već je corpus postojao od ranije, a naknadno je pridobio animus // prijenos posjeda na način da stjecatelju koji drži stvar kao detentor pripadne i posjed npr. Netko tuđu stvar drži kao najmoprimac (corpus) pa ju kupi (+animus)

Constitutum possessorium = juristički posjednik prenosi posjed na drugoga ugovorom da će ubuduće držati stvar samo kao detentor za toga drugoga npr. Vlasnik kuće (corpus+animus) proda kuću, ali zadrži pravo stanovanja kao najmoprimac (corpus)

65) Zaštita posjeda

osim vlastitom obranom protiv nasilnog oduzimanja, posjedi se štite i pretorskim interdiktima za zaštitu posjeda - uvjetni nalozi ili zabrane koje se izdaju na zahtjev jedne stranke protiv druge (bez prethodnog ispitivanja ili provođenja dokaza), ako se druga stranka ne bi htjela pokoriti interdiktu, počinje redovita parnica.

Dijelimo ih na Interdicta retinendae possessionis, Interdicta recuperandae possessionis i Interdicta adipiscendae possessionis

66) Interdicta retinendae possessionis

štite posjednika protiv smetanja i zadiranja u posjed;

- Interdictum uti possidetis – štiti posjed nekretnina od smetanja
- Interdictum utrubi – štiti posjed pokretnina

67) Interdicta recuperandae possessionis

služe za vraćanje oduzetog posjeda;

- Interdictum de vi - rekuperatorni interdikt na temelju kojega posjednik, silom izbačen iz posjeda zahtijeva vraćanje istog
- Interdictum de vi armata - ako je izbacivanje iz posjeda izvršila naoružana skupina ljudi
- Interdictum de precario - stajao na raspolaganju osobi kojoj prekarist nije htio vratiti stvar koju je dobio na besplatnu upotrebu do opoziva

68) Vrste rimskog vlasništva

KVIRITSKO - jedini tip vlasništva koje je priznavalo ius civile, mogli su ga stjecati samo rimski građani na načine predviđene civilnim pravom, predmetom tog vlasništva bile su samo pokretne stvari i italska zemljišta

PRETORSKO/BONITARNO - uveli su i zaštitili pretori kako bi u drugoj polovici razdoblja Republike olakšali pravni promet na res Mancipi, takav prijenos po civilnom pravu nije proizvodio nikakav učinak, što znači da je prodavatelj i dalje ostajao kviritski vlasnik, a da je kupac stjecao samo pošten posjed na osnovi kojeg će putem dosjeloosti postati kviritski vlasnik

PROVINCIJALNO - vlasništvo nad zemljištem u provincijama, pojedinci su na tom zemljištu mogli steći samo posjed i plodouživanje, koji su zaštićeni s actio in rem

PEREGRINSKO - vlasništvo slobodnih stanovnika provincija na zemlji koju bi im Rimljani nakon osvajanja ostavili, ali i na ostalim dijelovima imovine

Justinijan je izbrisao sve razlike i stvorio jedan jedinstveni oblik vlasništva za cijelu državu (dominium ili proprietas) za koji je predviđena neformalna tradicija kao redoviti način prenošenja i vlasnička tužba rei vindicatio kao sredstvo zaštite.

69) Ograničenje vlasništva

Ograničenja mogu biti u interesu pojedinca (ugl. susjeda) ili javnom interesu...

- između zemljišta mora biti međa (finis) od 5 stopa koja je služila za prolaz i okretanje pluga
- vlasnik poljoprivrednog zemljišta morao je trpiti da grane sa susjedovog zemljišta prelaze na njegovo zemljište, ali samo u visini 15 stopa; vlasnik poljoprivrednog zemljišta može:
 - presjeći grane niže od 15 stopa koje prelaze na njegovo zemljište sa susjedovog
 - ukloniti susjedovo drvo koje mu širi grane nad kućom ukoliko to na njegov zahtjev ne učini susjed (interdictum de arboribus caedendis)
 - isjeći korijenje koje bi prodrlo na njegovu stranu, osobito ako bi ugrožavalo temelje kuće
- vlasnik drveta može svakog 3. dana pokupiti plodove koji s drveta padnu na susjedovo zemljište
- vlasnik može tražiti da susjed ukloni naprave koje uzrokuju jače prodiranje vode na susjedovo (niže) zemljište (actio aquae pluviae arcendae)
- vlasnik mora trpjeti štetne emisije (dim, paru, smrad) ukoliko nisu prekomjerne i ukoliko ne prelaze granice normalnog uživanja zemljišta – u protivnom ih može zabraniti (actio negatoria)
- zbog prolaza do nečijeg groba, vlasnik uz odštetu mora ustupiti takav prolaz preko svog zemljišta – iter ad sepulchrum

ograničenja postoje i u javnom interesu kao primjerice:

→ ustanova izvlažbe (ekspropriacije) za javne potrebe (npr. za gradnju vodovoda, cesta) →

propisi o zabrani rušenja zgrada u spekulativne svrhe (da se proda materijal) → propisi o građevnom redu u velikim gradovima (npr. visini zgrade)

→ propisi o dužnosti obalnih vlasnika da dozvoljavaju upotrebu obale za plovidbu i sl. → određeni su i uvjeti pod kojima vlasnik mora dozvoliti da drugi vadi kamen, mramor, rudu koju je otkrio na njegovu zemljištu; uz davanje 1/10 fisku i 1/10 vlasniku zemlje ako nema ograničenja, vlasnik može sa stvari raditi što hoće!

70) Suvlasništvo

Suvlasništvo (condominium, comproprietas) je vlasništvo više osoba na istoj fizički nepodijeljenoj stvari, po dijelovima koji su alikvotno (idealno) određeni.

Može nastati pravnim poslovima inter vivos (ugovorom, npr. više osoba zajedno kupi određenu stvar) ili mortis causa (oporukom, više osoba naslijedi istu stvar), također odlukom državnog organa (dodjelom zemljišta dvjema osobama) i zakonom (zakonsko nasljeđivanje; miješanje stvari; izrastanje drveta na međi).

71) Načini stjecanja vlasništva

Po civilnom pravu (aquisitiones civiles) – javan, formalistički, svečan, namijenjen samo rimskim građanima, samo ovim načinom može se stjecati kviritsko vlasništvo na res Mancipi, dijeli se na javnopravno i privatnopravno

Po ius gentium (aquisitiones naturales) – nejavni, nesvečani, mogu se služiti i peregrini (tradicija, okupacija, nalaz blaga, sjedinjenje samostalnih stvari, preradba, stjecanje plodova), dijeli se na derivativno i originarno

72) Mancipatio

Derivativni način stjecanja vlasništva, formalistički civilni pravni posao koji je služio za prenošenje prava vlasništva na res Mancipi od dosadašnjeg na novog vlasnika, najvažniji posao iz skupine gesta per aes et libram. Prodavaoca tereti jamstvo za evikciju (actio auctoritatis) + jamstvo za fiktivne mane

prodane stvari (actio de modo agri).

73) Actio de modo agri, actio auctoritas

Actio de modo agri - tužba kod odgovornosti za faktične nedostatke stvari protiv prodavaoca zemljišta ako bi površina bila manja nego što je prodavalac tvrdio prilikom prijenosa mancipacijom prodanog objekta kupcu, oštećeni je imao pravo na naknadu 2x iznosa vrijednosti dijela koji nedostaje
Actio auctoritatis - tužba za zaštitu kupca od posljedica evikcije, mogla se koristiti ograničeno vrijeme (2x vrijednost)

74) In iure cessio

Formalistički način prenošenja vlasništva po ius civile, koji se obavljao u obliku prividne parnice, u prvoj fazi rimskog civilnog postupka (legisakcije sacramento in rem), pred magistratom (in iure);

- ° ne postoji causa → apstraktni.
- ° dostupna samo rimskim građanima
- ° nije joj se mogao dodavati uvjet ili rok
- ° spada u actus legitimi

Za razliku od mancipacije, iz nje ne proizlaze actio auctoritatis i actio de modo agri.

75) Traditio, Prijenos vlasništva tradicijom

Traditio = derivativni način stjecanja vlasništva po ius gentium, a vrši se putem neformalnog prijenosa posjeda stvari, predajom stvari od dosadašnjeg posjednika novom (postoji causa) ▪ Res nec Mancipi – njome se prenosi civilno vlasništvo

- Res Mancipi – samo pretorsko, tek po proteku uzukapionog roka dovodi do kviritskog vlasništva, zaštićeno actio Publiciana

Za prienos vlasništva tradicijom potrebne su ove 4 pretpostavke:

- 1) tradent mora biti vlasnik stvari
- 2) tradent mora prepustiti stjecatelju posjed stvari (traditio)
- 3) potrebna je volja stranaka da se prenese i stekne vlasništvo (animus dominii transferendi et acquirendi)
- 4) iusta causa traditionis – u njoj po klasičnom pravu dolazi do izražaja volja za prenošenjem vlasništva, opravdani pravni razlog zašto je izvršena ta predaja
Kod prepuštanja posjeda potrebna je materijalna predaja stvari, dok netjelesne stvari (prava) ne mogu biti prenošene tradicijom.

76) Occupatio

Okupacija (occupatio) je stjecanje vlasništva na stvari koja ne pripada nikome (res nullius), uzimanjem stvari u posjed s voljom učiniti je svojom. Ujedno najstariji originarni način stjecanja vlasništva.

77) Nalaz blaga i riječni nanos

BLAGO (thesaurus) predstavljaju pokretne stvari veće vrijednosti, čiji vlasnik više nije poznat; ▪ blago pronađeno na svom zemljištu u cjelini pripada vlasniku zemljišta

- blago koje je slučajno pronađeno na tuđem zemljištu, dijelilo se na jednake dijelove između nalaznika i vlasnika zemljišta
- nalaznik nije imao pravo sudjelovati u raspodjeli blaga ako ga je tražio namjerno ili unatoč zabrani vlasnika zemljišta

RIJEČNI NANOS predstavlja priraštaj nepokretne stvari i dijelova druge nepokretne stvari; ▪ alluvio – slučaj kada rijeka naslaže nanos uz obalu i time uveća zemljište uz obalu, ono pripada vlasniku zemlje uz koju se staložila

- avulsio - kada rijeka odnese komad zemljišta zajedno s drvećem, pa ono pusti korijenje u zemljište na koje je taj komad donijet, donijeta zemlja pripada vlasniku zemljišta na koji je donijeta
- kada rijeka napusti svoje korito (alveus derelictus) i kada se pojavi otok u rijeci (insula in flumine nata) vlasnici priobalnih zemljišta dijele korito, odnosno otok, po liniji povučenoj sredinom rijeke

78) Slučajevi akcesije

Priraštaj (accessio) je stjecanje vlasništva spajanjem stvari različitih vlasnika u novu cjelinu, pri čemu uzgredna stvar, sjedinjenjem s glavnom stvari, prestaje biti samostalni predmet vlasništva; ▪ Spajanje pokretne stvari s pokretnom (textura/tinctura/scriptura/pictura) ▪ Spajanje pokretne stvari s nepokretnom (satio/implantatio/inaedificio)

79) Specificatio, stjecanje plodova

Prerada stvari (specificatio) - poseban slučaj u kojem dolazi do sjedinjavanja tuđeg materijala i rada samog prerađivača (npr. netko od tuđe kože napravi cipele; od tuđeg zlata napravi prsten), preradba jedne ili više stvari u drugu stvar koja se po ekonomsko-socijalnim mjerilima smatra novom i različitom. Sabinovci su smatrali da nova stvar treba pripasti vlasniku materijala, ali je vremenom prevladalo mišljenje Prokulovaca koji su davali prednost radu. Prerađivač je uvijek bio obvezan naknaditi vlasniku vrijednost materijala. Rješenje Justinijanovog prava glasi: ako nova stvar može biti vraćena u prijašnje stanje, pripada vlasniku materijala, a ako to nije bilo moguće, pripada prerađivaču ako je bio bona fide.

Stjecanje plodova (fructus) – dok su plodovi spojeni s plodonosnom stvari, oni su njezin sastavni dio i

ne mogu biti predmet samostalnog vlasništva, separacijom plodova vlasnik stječe njihovo vlasništvo. Emfiteuta i poštenu posjednik imaju prednost pred vlasnikom te stječu vlasništvo na plodovima već separacijom (odvajanjem od plodonosne stvari). Kratkoročni zakupnici zemljišta, plodouživatelj i ovlaštenici na temelju ugovora o antihrezi stjecali su vlasništvo na plodovima tek percepcijom (uzimanjem plodova u svoju faktičnu vlast).

80) **Usucapio (po starom i klasičnom pravu)**

Dosjelost (usucapio) je originarni način stjecanja vlasništva posjedovanjem određene stvari kroz određeno vrijeme uz pravno priznati naslov i dobru vjeru.

Po Zakoniku 12 ploča civilno vlasništvo stječe se posjedovanjem kroz 2 godine za zemlju i 1 godinu za sve ostale stvari, dovoljna je objektivna činjenica posjedovanja, a s obzirom da se radi o ustanovi civilnog prava ono je dostupno samo rimskim građanima i latinima. Primjenljivala se za prisvajanje neprijateljske i domaće zemlje po vladajućoj klasi, u slučaju da vlasnik ne obrađuje svoju zemlju i ne mari o njoj vlasništvo može steći svaki treći koji će obrađivati i brinuti o zemlji, do vlasništva dosjelošću dovodilo je i prisilno otimanje i neformalno prepuštanje zemlje ili drugih stvari vjerovnicima.

U klasičnom pravu, osim činjenice posjeda, za uzukapiju su potrebne i subjektivne pretpostavke; *possessio iusta* (valjani pravni razlog) + *possessio bonae fidei* (dobra vjera), osnovni razlozi za uzukapiju su pretvaranje bonitarnog vlasništva u civilno te pribavljanje civilnog vlasništva poštenom posjedniku koji stječe stvar od nevlasnika. Potrebni uvjeti su: sposobna stvar, pravni naslov, dobra vjera, posjed i potrebno vrijeme, naravno uz sposobnost osoba (rimljani, latini).

81) **Commixtio, confusio**

Commixtio - slučaj miješanja krutih stvari koje pripadaju različitim vlasnicima

Confusio - slučaj miješanja tekućih stvari različitih vlasnika

Actio ad exhibendum – tužba kojom vlasnik svoje stvari traži razlučenje (ako je ono moguće), a zatim se može služiti reivindikacijom

Suvlasništvo --> ako razlučivanje nije moguće, a miješanje se dogodilo voljom vlasnika

82) **Dosjelost po Justinijanovom pravu**

U Justinijanovom pravu dolazi do stapanja vrste vlasništva u jedan tip te instituta usucapio i *longi temporis praescriptio*. *Longi temporis praescriptio* služila je za dosjelost na nekretninama uz rokove od 10, odnosno 20 godina, dok je usucapio bila dosjelost na pokretnim stvarima, za koju se tražio rok od 3 godine.

Postoji i izvanredna dosjelost, odnosno *longissimi temporis praescriptio*, kojom je dozvoljeno stjecanje prava vlasništva posjednicima koji su, bez pravne osnove posjedovali zemljište 30 ili 40 godina.

83) **Longi i longissimi temporis praescriptio**

Longi temporis praescriptio - pravno sredstvo za zaštitu dugotrajnog posjeda na provincijalnom zemljištu koje se sastojalo samo u tome da je putem prigovora protiv vlasnikove tužbe onemogućavan tužiteljev zahtjev za ustupanje posjeda dotičnog zemljišta

Longissimi temporis praescriptio – radi se o zastari vlasničke tužbe, onaj koji posjeduje stvar 40 godina može odbiti vlasnikovu tužbu, kasnije se taj rok smanjuje na 30 god (općeniti rok zastare za sve tužbe), oblik kazne za nemarnog vlasnika

84) **Prestanak vlasništva**

Objektivni razlozi: propast stvari (potpuna/djelomična)

Subjektivni razlozi: dragovoljni ili protiv volje

85) **Rei vindicatio**

Rei vindicatio je tužba kojom je vlasnik, koji nije bio u posjedu stvari, tužio posjednika svoje stvari i tražio priznanje vlasništva + vraćanje posjeda.

U reivindikacijskoj parnici tužitelj je vlasnik koji je izgubio posjed stvari, a tuženik je posjednik koji vlasniku poriče njegovo pravo na stvar. Cilj parnice = utvrditi tko je od njih vlasnik. To je najvažnija tužba za zaštitu kviritiskog vlasništva, a od Justinijanova prava, kada je uveden jedinstveni tip vlasništva, to je opća vlasnička tužba. Naziv je dobila po vindikaciji (*vindicatio*), tj. tužiteljevoj tvrdnji o vlasništvu, kojom je započinjao postupak na temelju legisakcije *sacramento in rem*. U vlasničkoj parnici tužitelj mora dokazati:

1. svoje vlasništvo, 2. tuženikovu faktičnu vlast na stvari, 3. identitet stvari.

86) **Plodovi i impensae kod rei vindicatio**

NAKNADA PLODOVA TUŽITELJU (Justinijan)

° *bonae fidei possessor* odgovara za *fructus percepti* i *percipiendi* poslije litiskontestacije, te za ubrane plodove prije litiskontestacije ukoliko ih još nije potrošio (*fructus extantes*)

° *malae fidei possessor* odgovara za sve plodove prije i poslije litiskontestacije (i za one koje bi mogao polučiti samo vlasnik)

NAKNADA TROŠKOVA TUŽENIKU

° *impensae necessariae* – nužni troškovi, učinjeni da se stvar održi i ne propadne ° *impensae utiles*

– korisni troškovi kojima se povećava objektivna vrijednost stvari ° *impensae voluptuariae* –

troškovi iz luksuza, učinjeni samo zbog poljepšavanja stvari i udobnosti

87) **Zaštita zemljišnog vlasništva u susjedovnim odnosima**

ACTIO FINIUM REGUNDORUM - diobna tužba za rješavanje sporova o međi (*finis*) poljskih

zemljišta

CAUTIO DAMNI INFECTI - naziv za jamstvo što ga je od svojeg susjeda mogao tražiti vlasnik nekretnine kojemu je prijetila opasnost od štete zbog mogućnosti rušenja susjedove trošne građevine
OPERIS NOVI NUNTIATIO - protest koji čini vlasnik zgrade susjedu koji je počeo nešto graditi, ako ovaj time ugrožava neko njegovo pravo ili sigurnost njegove zgrade
ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCEADAE - tužba protiv vlasnika zemljišta za uklanjanje naprava kojima je skrenut prirodan pravac otjecanja kišnice na štetu susjednog zemljišta
INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM - pretorski nalog, izdan na zahtjev interesirane strane, da se zabrani neka naprava ili preinaka učinjena vi ili clam, a koja bi mogla vrijeđati susjedova prava

88) Actio Publiciana

Actio Publiciana služila je za zaštitu bonitarnog vlasništva, a od razdoblja Justinijanova prava upotrebljavana je za zaštitu poštenih posjednika, nositelja prava osobnih služnosti i ovlaštenika iz dugoročnih ugovora o zakupu zemljišta. Koristila se i za zaštitu posjednika koji je stvar stekao u dobroj vjeri i na temelju valjanog pravnog naslova (ex iusta causa) od nevlasnika. Spada u fikticijske tužbe (actio ficticia) jer je pretor u njenoj formuli nalagao sucu da sudi kao da je rok dosjelo već protekao, te da je zbog toga stjecatelj, koji je bio u položaju uzukapijenta, postao kviritski vlasnik.

89) Zaštita bonitarnog vlasništva i bonae fidei possessora

BONITARNI VLASNIK

- ako je otuđivalac bio vlasnik res Mancipi koju je prodao i tradirao bez Mancipacije, mogao je stvar po civilnom pravu tražiti natrag reivindikacijom – zbog manjkavosti forme pri otuđivanju on nije izgubio i civilno vlasništvo
- tada bi pretor tuženoga zaštitio ekscipijom rei venditae ac traditae, kako bi osigurao posjed bonitarnog vlasnika, da mu više nitko neće moći tužbom oduzeti posjed
- ako je takav bonitarni vlasnik izgubio posjed prije kraja uzukapije, pa je stvar dospjela u ruke trećeg ili otuđivaoca, on nije mogao tražiti povratak posjeda – zato je uvedena actio Publiciana s fikcijom da je kviritsko vlasništvo već stečeno uzukapijom
- sada bonitarni vlasnik može tražiti povratak posjeda od svakog trećeg, pa i od vlasnika – ako bi mu on stavio prigovor da je on kviritski vlasnik, bonitarni vlasnik može taj prigovor suzbiti (protuprigovorom rei venditae ac traditae)

BONAE FIDEI POSSESSOR

- kako je bonitarni vlasnik stekao stvar od vlasnika, protiv tužbe ga štiti exceptio rei venditae ac traditae
- ako vlasnik reivindikacijom zatraži stvar od poštenog posjednika, ovaj će mu morati ustupiti stvar te posjednik nema obrane prema vlasniku, jer je stvar stekao od nekog trećeg nevlasnika

ako poštenu posjednik prije roka uzukapije izgubi posjed stvari:

- s actio Publiciana može tu stvar tražiti od svakog trećeg slabijeg posjednika
- no ako je stvar dospjela u vlasnikove ruke, on će mu suprotstaviti exceptio iusti dominii
- ako stvar dospje u ruke trećega, poštenu posjednik uspijeva s actio Publiciana – iznimka je ako je i taj treći poštenu posjednik koji je ujedno jači od tužitelja

spor između 2 bonae fidei posjednika:

- jači je onaj koji je, ako su obojica stekli stvar od istog auktora (nevlasnika), ranije stekao posjed
- ako je svaki stekao stvar od drugog auktora (nevlasnika), jači je onaj koji stvar posjeduje u vrijeme tužbe

prema tome, poštenu posjednik uspijeva s Actio Publiciana samo protiv slabijeg posjednika, neće uspjeti protiv vlasnika, ni protiv drugog poštenog posjednika koji se smatra jačim

90) Actio negatoria

Actio negatoria služila je za zaštitu kviritskog vlasništva, a podizana je u slučajevima kada kviritski vlasnik nije bio lišen posjeda stvari, niti mu je osporavano njegovo pravo vlasništva, već je neka osoba trajno i neosnovano uznemiravala vlasnika. Najčešće se radilo o svojetanju nekog stvarnog prava na vlasnikovu stvari (npr. prava služnosti ili založnog prava) ili je vlasnik nekretnine ometan imisijama. Tužbeni zahtjev upravljen je na prestanak uznemiravanja i daljeg smetanja. Tužitelj je morao dokazati činjenicu uznemiravanja i svoje pravo vlasništva, što mu je puno lakše nego u reivindikacijskoj parnici jer je kod negatorne tužbe tužitelj vlasnik i posjednik.

tijek tužbe:

- utvrđuje se da tuženiku ne pripada pravo koje si svojata (formula je sastavljena negativno, otud negatoria)
- uklanjanje se protupravno stanje i nadoknađuje šteta
- na zahtjev tužitelja, tuženi se mora stipulacijom obvezati da ubuduće neće smetati (cautio de amplius non turbando)
- tužitelj na kraju dobiva novčanu naknadu, ukoliko tuženi ne bi na sučev poziv (arbitrium) dragovoljno uspostavio stanje koje odgovara pravu tužitelja

91) Služnosti

Služnosti (servitutes) su stvarna prava na tuđoj stvari na temelju kojih se dopušta određeno korištenje tuđom stvari u interesu nekog zemljišta ili neke osobe. Razlikujemo zemljišne i osobne služnosti.

92) Zemljišne (poljske, gradske) služnosti

Zemljišne služnosti (servitutes praediorum) su stvarna prava koja daju svakodobnom vlasniku jednog zemljišta određene ovlasti nad susjednim zemljištem. To su trajna prava, na postojanje i trajanje zemljišnih služnosti ne utječe promjena vlasnika povlasnog ili poslužnog dobra. Služnost je nerazlučiva od zemljišta, a zemljišta su morala biti susjedna. Također su nedjeljiva prava; nisu se mogle stjecati ni gubiti po alikvotnim dijelovima.

Dijelimo ih na poljske služnosti; služnosti puta (iter/actus/via) i služnosti dovođenja vode (aquaeductus) te na gradske služnosti; prava odvođenja kišnice i kanala, korištenja tuđeg zida i zračnog prostora kod građenja te pravo građevnih ograničenja zbog prilaza zraka i vidika.

93) Ususfructus

Ususfructus je osobna služnost kod koje je korisnik imao pravo upotrebljavati tuđu stvar i koristiti plodove ne dirajući u njenu suštinu, tj njeno sućanstvo i ekonomsku namjeru. Predmetom mogu biti pokretne i nepokretne stvari, a načelno se radi o nepotrošnim. Uzufruktar plodove stječe percepcijom, a ne separacijom.

94) Usus, te pravila za osobne služnosti

Usus je osobna služnost koja se sastoji u pravu ovlaštenika da upotrebljava tuđe stvari, bez mogućnosti ubiranja plodova / pravo upotrebe za osobne potrebe, strogo vezano uz osobu ovlaštenika = uzuar

Uzuarevo je pravo nedjeljivo, ne može se prenijeti na drugog.

Od klasičnog doba, dolazi do širenja granica prava ususa:

- uzuar kuće smije u kuću primiti i članove svoje obitelji, služinčad i najamnike, a uzuar vrta smije ubrati voće i cvijeće
- uzuar smije ubirati i dio plodova stvari, ali samo koliko mu je potrebno za vlastitu osobnu upotrebu i za potrebe njegove obitelji, tj. kućanstva

95) Osobne služnosti

Pružaju ovlašteniku pravo korištenja tuđe stvari;

- Ograničavaju vlasništvo više od zemljišnih
- Osnivaju se neposredno u korist neke osobe, nisu vezane uz vlasništvo nekog zemljišta
- Spojene s osobom ovlaštenika, utrnjuju njegovom smrću (nenasljedive)
- Načelno su djeljiva prava

Dijelimo ih na:

- Ususfructus
- Usus
- Habitatio
- Operae servorum vel animalium

96) Stjecanje služnosti

civilni načini stjecanja:

- mancipatio i in iure cessio – za stjecanje res mancipi (najstarijih poljskih služnosti puta i vodovoda)
- in iure cessio – normalni civilni način za stjecanje svih ostalih služnosti; prividna parnica o utuživanju služnosti (vindicatio servitutis), odnosno uzufrukta (vindicatio ususfructus)
- deductio servitutis ili ususfructus – pridržaj služnosti prigodom otuđivanja neke stvari mancipacijom ili in iure cesijom ili prigodom određivanja legata
- adjudikacija – arbiter može u diobnim parnicama jednoj ili drugoj stranci prigodom realne diobe dosuditi služnosti na drugim dijelovima
- legat za slučaj smrti (legatum per vindicationem) – najčešći slučaj osnivanja osobnih služnosti
- uzukapija služnosti u roku od 1 do 2 godine (staro civilno pravo) – ukinuta s lex Scribonia (poč. l. st. pr. n. e.) jer je služnost pravo, a time i netjelesna stvar koja se ne može posjedovati, pa se zato po klasičnom pravu ne može stjecati uzukapijom ni tradicijom

pretorski načini stjecanja:

- pacti onibus et stipulationibus
- traditio i patentia
- longi temporis praescriptio

97) Prestanak služnosti

- Odreknuće ovlaštenika
- Confusio (consolidatio)
- Propast služne stvari
- Smrt i capitis deminutio ovlaštenika
- Nevršenje (non usus)

- Osobne služnosti osnovane na određeno vrijeme ili do nastupa rezolutivnog uvjeta

98) Actio confesoria

Actio confesoria – u Justinijanovo doba naziv za akciju in rem // vindicatio servitutis, tužba za zaštitu služnosti kojom je ovlaštenik tražio od vlasnika da mu prizna pravo na služnost i ne ometa u korištenju prava (slično actio negatoria).

99) Superficies

Superficies je stvarno pravo na tuđoj stvari (Justinijan), nasljedivo i otudivo pravo uživanja zgrade podignute na tuđem zemljištu uz plaćanje godišnje naknade (solarium).

100) Emfiteuza

Emfiteuza (emphyteusis) je stvarno, otuđivo i nasljedivo pravo na tuđem zemljištu, koje ovlašteniku daje pravo na potpuno korištenje tog zemljišta. Nastaje u vrijeme prijelaza s robovlasništva na kolonat. Emfiteut plaća godišnju daću u novcu ili naturi (canon), a plodove stječe već separacijom.

101) Založno pravo

Založno pravo je stvarno pravo založnog vjerovnika prema imovini dužnika koje služi osiguranju vjerovnikove tražbine. Subjekti u založnopravnom odnosu su založni vjerovnik i založni dužnik. Ono je akcesorno, a u starom rimskom pravu postojale su ustanove fiducia, pignus i hypotheca

102) Vrste zaloga

FIDUCIA - najstariji oblik založnog prava, dužnik bi mancipacijom ili in iure cesijom prenosio na vjerovnika vlasništvo stvari, a stjecalac se paktom fiducije obvezivao da će tu stvar na isti način prenijeti u vlasništvo dužniku kada podmiri svoju obvezu

PIGNUS - oblik založnog prava u rimu kod kojega dužnik predaje založnom vjerovniku stvar u posjed kao garanciju za isplatu duga

HYPOTHECA - oblik založnog prava kod kojega se založena stvar ne predaje vjerovniku, nego i dalje ostaje u posjedu založnog dužnika, koji se njome može koristiti na uobičajen način, ali je ne smije otuđiti dok traje založno pravo // ugovorni zalog kod kojeg vjerovnik i založni dužnik ugovaraju da određena stvar služi za osiguranje i eventualno namirenje vjerovnikove tražbine, ali ostaje u dužnikovu posjedu

103) Prava založnog vjerovnika

Pravo na posjed (ius possidendi) – stječe se materijalnom predajom stvari od strane dužnika, kod hipoteke vjerovnik dobiva pravo na posjed ako o dospeljku tražbine nije namiren... plodovi založene stvari pripadaju dužniku!

Pravo prodaje zaloga (ius distrahendi) - pravo založnog vjerovnika da založenu stvar proda ako dužnik na vrijeme ne ispunji svoju obvezu, pri tome mora štititi interese dužnika Prior tempore potior iure – zalagatelj ostaje vlasnik založene stvari, raniji založni vjerovnik ima prednost pred kasnijim, u slučaju prodaje stvari prvo se namiruje raniji vjerovnik, također može tražiti posjed od svakog kasnijeg Privilegirane hipoteke – u slučaju zakonske prodaje zaloga one prve dolaze do namirenja, ispred eventualnih založnih prava

104) Prestanak založnog prava

Zastara založne tužbe nastupa za 30 odnosno 40 godina.

Razlozi prestanka:

- Utrnuće tražbine
- Prodaja zaloga
- Propast založene stvari; konfuzija, odreknuće
- Stjecanje bona fide

105) Pravne činjenice

Pravna činjenica je činjenica uz koju je vezan pravni učinak, odnosno postanak, prestanak ili promjena pravnih odnosa.

Dijele se na:

- Pravne događaje – prirodni događaji uz koje su vezani pravni učinci
 - Pravna djelanja – ljudska djelanja, manifestacije ljudske volje uz pravne učinke; pravni poslovi i delikti

Pravne činjenice dovode do pravnih učinaka: stjecanja/gubitka/promjene prava Stjecanje prava može biti derivativno ili originarno

106) Pravni poslovi

Pravni posao = očitovanje volje određene stranke usmjereno na postizanje dopuštenih pravnih učinaka. Razlikujemo jednostrane obvezne ugovore (za čije je ispunjenje obvezna samo jedna stranka) te dvostrane (koji se dalje dijele na potpuno i nepotpuno dvostrano obvezne ugovore). Dalje se pravni poslovi dijele na one među živima i za slučaj smrti, naplatne i besplatne, kauzalne i apstraktne te formalne i neformalne.

107) Oblici pravnih poslova

Bitan element pravnog posla je očitovanje volje, na temelju toga pravne poslove dijelimo na: ▪ Formalne – pravni poredak za očitovanje volje kod ovakvih poslova propisuje određeni oblik

- Neformalne – ne propisuje određeni oblik

Daljnjom podjelom dolazimo do:

- GESTA PER AES ET LIBRAM - pravni poslovi starog civilnog prava koji su se odlikovali formalizmom, a vršili se javno, u prisutnosti 5 svjedoka i mjerača s vagon, uz mancipaciju važni su i nexum i solutio per aes et libram
- IN IURE CESSIO - ima oblik prividne parnice, a služi za prenošenje vlasništva i služnosti, ustupanje nasljedstva (in iure cessio hereditatis), za oslobađanje robova (manumissio vindicta) i stjecanje očinske vlasti (kod adopcije)
- STIPULATIO - strogi i formalistički verbalni kontrakt koji nastaje svečanim pitanjem budućeg vjerovnika i neposrednim, sukladnim odgovorom budućeg dužnika // dužnik je morao u odgovoru upotrijebiti istu riječ koja je bila sadržana u pitanju i nije smio na predmetu i sadržaju vjerovnikova pitanja ništa mijenjati

108) Očitovanje volje i tumačenje pravnih poslova

Ako se radi o neformalnim poslovima, volja se može očitovati:

- Izrijekom
- Prešutno (konkludentnim činima)

Šutnja se može tumačiti ovisno o slučaju i situaciji:

- ona ima pravne učinke i smatra se pristankom na pravni posao ako u konkretnom slučaju postoji dužnost izjasniti se ili protiviti se
- pater familias može šutnjom očitovati svoj pristanak na sinov brak ili na davanje zajma sinu, inače bi taj zajam bio nevaljan (po senatus consultum Macedonianum)
- ako ne postoji obveza da se netko očituje, šutnja se neće smatrati pristankom za sklapanje ugovora

U slučaju da se prema vani ne očituje ono što je stranka htjela, dolazi do nesklada između volje i očitovanja; 3 teorije:

- teorija volje – mjerodavna je volja, očitovanje bez nje nema učinka (novije doba) ▪ teorija očitovanja – mjerodavno je očitovanje, neovisno o tome odgovara li ono pravoj volji onog tko ga daje (staro doba)
- teorija povjerenja (posredovna) – težište načelno ima volja, ali se ono modificira s obzirom na sigurnost pravnog prometa, mora se štititi povjerenje u valjanost očitovanja na strani onog kome je ono namijenjeno

TUMAČENJE PRAVNIH POSLOVA – u prvo doba prevladava strogo objektivno tumačenje, uvođenjem neformalnih poslova krajem republike nastaje slobodnije tumačenje (uvažava se volja za očitovanjem), klasicima je polazna točka ipak tekst, dok se od Justinijana konačno daje prednost unutarnjoj volji stranaka

109) Sadržaj pravnog posla, Essentialia, naturalia i accidentalia negotii

Postoje 3 vrste elemenata koji čine sadržaj pravnog posla. To su:

- bitni sastojci pravnog posla (essentialia negotii); minimum potrepština bez kojih nema pravnog posla, definirani propisom
- naravni, prirodni sastojci pravnog posla (naturalia negotii); po pravnom poretku se smatraju uključenim u pravni posao, stranke ih mogu isključiti
- slučajni sastojci pravnog posla (accidentalialia negotii); ne moraju se ugovoriti, vrijede samo ako su dodani voljom stranaka, to su: uvjet/rok/nalog

110) Uvjeti (pojam i vrste)

Uvjet (condicio) = uzgredna odredba kojom stranke učinak pravnog posla čine zavisnim od neke neizvjesne buduće okolnosti.

Vrste: suspenzivni/rezolutivni, afirmativni/negativni, potestativni/kazualni/mikstni ° Suspenzivnim uvjetom se odgađa učinak pravnog posla te nastaje samo ako se uvjet ispuni

° Kod rezolutivnog uvjeta učinak pravnog posla nastaje odmah, ali je trajanje učinka zavisno od ispunjenja uvjeta

° Afirmativni uvjet je ispunjen ako se dogodi uvjetovana okolnost

° Negativni - kada je sigurno da ne može doći do promjene koja je uvjetovana

° Potestativni – ispunjenje okolnosti ili uvjeta je prepušteno na volju onome koji je iz tog posla ovlašten, ispunjenje uvjeta se sastoji u volji ovlaštenika tj. njegovom djelanju ° Kazualni – ako njegovo ispunjenje ovisi o volji trećeg/prirodnog događaja ° Mikstni – ispunjenje ovisi i od ovlaštenikove volje i od djelanja trećeg

111) Nepravni uvjeti

Uvjetovana okolnost mora biti buduća i neizvjesna, ako nedostaje koje od tih obilježja govorimo o nepravim uvjetima:

- NUŽNI – uvjetovana okolnost je buduća, ali je sigurno da se mora ispuniti (nedostaje neizvjesnost)
- NEPRAVI – ako se uvjetovana okolnost dogodila u sadašnjosti/prošlosti, takav posao smatran je bezuvjetnim, uvjetovana okolnost mora biti objektivno, a ne subjektivno neizvjesna
- NEMOGUĆI – ne mogu se ostvariti bilo fizički, bilo pravno, imali su za posljedicu ništavost pravnih poslova inter vivos, a kod pravnih poslova mortis causa smatralo se da nisu ni dodani pravnom poslu (pro non scripto), te su takvi poslovi smatrani bezuvjetnim i valjanim
- NEMORALNI I NEDOPUŠTENI – prosuđivali su se isto kao nemogući, dodani pravnom poslu inter vivos smatrani su ništavim, a kod poslova mortis causa smatrali su se pro non scripto
- CONDICIO IURIS – kao uvjet postavljena okolnost koja je već predviđena pravnim propisom, zbog čega je stranke ne moraju posebno ugovarati

112) Učinak uvjeta

° Conditio pendet – vrijeme čekanja i neizvjesnosti hoće li se uvjet ispuniti

° Conditio exisist – kad se uvjet ispunio

° Conditio deficit – kad je sigurno da se uvjet više neće ispuniti

KOD SUSPENZIVNIH UVJETA

pravni posao condicione pendente:

→ pravni posao ne proizvodi učinke i ne zna se hoće li ih proizvesti

→ pravni posao je sklopljen, ali njegovi učinci su odgođeni (ništa se ne mijenja u pravnom stanju) → tko se

obvezao pod uvjetom, nije prije ispunjenja uvjeta dužnik – ako bi platio, može tražiti povratak plaćenog (kondikcijom indebiti) kao da se radi o plaćanju neduga (indebitum) → tko je prenio vlasništvo pod suspenzivnim uvjetom, ostaje vlasnikom

Ako se suspenzivni uvjet ispuni, učinci nastaju odmah, a ako se izjalovi, učinci više ne mogu nastati. pitanje: od kojeg časa djeluju učinci pravnog posla ako se uvjet ispuni?

- po klasičnom pravu, oni djeluju tek od časa ispunjenja uvjeta (ex nunc)
- po Justinijanu, djeluju unatrag (retroaktivno) od časa sklopljenog posla (ex tunc) KOD

REZOLUTIVNIH UVJETA

Učinci pravnog posla condicione pendente nastaju odmah u potpunosti, ali prestaju ako se uvjet ispuni.

- rezolutivni uvjeti bili su rijetki, nalazimo ih uz negotia bonae fidei, posebno kod kupnje (lex commissoria, in diem addictio, pactum displicentiae)
- negotia stricti iuris, prenošenje vlasništva i stipulacija ne podnose rezolutivne uvjete
- ako je takav uvjet (sporazum) bio nevaljan po civilnom pravu, a ispunjenje posla se tražilo unatoč ispunjenju uvjeta, pomagao bi pretor pomoću ekscpepcije pacti

113) Rok (dies)

Rok (dies) = uzgredna (slučajna) odredba pravnog posla kojom je učinak pravnog posla ograničen vremenom. Dijeli se na:

- dies a quo – početni rok, učinak nastaje tek od određenog vremena (analogno suspenzivnom uvjetu)
- dies ad quem – završni rok, učinak traje samo do određenog vremena (analogno rezolutivnom uvjetu)

Od uvjeta se razlikuje po tome što uvjet stvara neizvjesnost, a rok samo odgađa nastup/prestanak učinka. Svaki je rok certus an, a uvjet incertus an.

114) Nalog (modus)

Nalog, namet (modus) = uzgredna (slučajna) odredba dodana besplatnom pravnom poslu kojom se primatelju koristi nameće izvršenje neke dužnosti. Može se dodati besplatnim poslovima inter vivos (darovanje, manumisija) te poslovima mortis causa (nasljedstvo, legat). Razlikuje se od suspenzivnog potestativnog uvjeta, uvjet odgađa ali ne sili, dok nalog sili, ali ne odgađa.

115) Pretpostavke valjanosti pravnih poslova

Za valjani pravni posao zahtijevaju se pretpostavke koje se odnose na sposobnost osoba, volju i očitovanje, mogućnost i dopustivost sadržaja, a često je bitno i održavanje propisane forme kod sklapanja posla. Ako neka pretpostavka nedostaje, pravni posao je nevaljan (2 stupnja);

- Ništavost (ex tunc) – smatra se da pravni posao ne postoji i da nije ni nastao (negotium nullum), na ništavost se mogu pozivati stranke i svaki treći koji u tome ima interes. Ništavost može biti: potpuna i djelomična, početna i naknadna + relativna
- Pobojnost/oborivost (ex nunc) – takav pravni posao ima sve pravne učinke dok određena osoba ne postigne sudsko poništenje i tako ga liši njegovih učinaka, mogu tražiti samo stranke koje su sklopile posao, a od trećih samo oni koji su tim poslom pogođeni

116) Razlozi nevaljanosti pravnih poslova

- Nedostatak pravne/djelatne sposobnosti stranaka
- Nepridržavanje propisane forme sklapanja pravnog posla
- Nemoguća činidba
- Zabranjen pravni posao
- Nemoralni pravni poslovi
- Mane volje

117) Mane volje kao razlog nevaljanosti pravnih poslova

Volja je bitna pretpostavka za pravni posao, pravno je relevantna samo ako je očitovana, a bez izjave volje pravni posao ne nastaje. Unutarnja volja treba odgovarati očitovanju koje je učinjeno prema van, međutim razlikujemo dva osnovna slučaja mane volje:

- Nesklad između volje i očitovanja (razlog ništavosti)
- Volja stvorena na pogrešan način (razlog pobojnosti)
 - Svjestan nesklad volje i očitovanja; očitovanje u šali ili na pozornici, metalna rezervacija, simulacija
 - Nesvjestan; ispričiva bludnja (error iuris/ facti), bitna bludnja (error in negotio /corpore /persona /substantia), neskrivljena bludnja
 - Dissensus; objektivni, prikriveni
 - Bludnja u motivu
 - Prijevarena (dolus)
 - Sila i strah (vis ac metus); fizička, psihička

118) Konvalidacija i konverzija

Nevaljani pravni posao po rimskom pravu nije mogao naknadno osnažiti (konvalidirati). Vrijedilo je pravilo da ono što je u početku nevaljano, ne može protekom vremena postati valjano.

KONVALIDACIJA - naknadno osnaženje nevaljanog pravnog posla

KONVERZIJA - pretvaranje ništavog pravnog posla u neki drugi pravno valjani posao ako u ništavom poslu postoje pretpostavke za drugi posao kojim će stranke ostvariti ciljeve koje su htjele prvobitnim (ništavim) poslom, bitno je da nevaljani posao sadrži sve pretpostavke za drugi posao kojim stranke mogu postići namjeravane učinke

119) Zastupanje kod pravnih poslova

Zastupanje = poduzimanje, sklapanje pravnog posla za drugoga vlastitim očitovanjem volje, može biti neposredno i posredno + nužno i dobrovoljno

Neposredno – zastupnik očituje volju u ime i za račun zastupanoga

Posredno – zastupnik očituje volju za račun zastupanog, ali u svoje ime

Nužno(zakonsko) – zastupnika određuje zakon ili organ vlasti

Dobrovoljno – dogovor između zastupnika i zastupanog (ugovor o nalogu), bez prethodnog dogovora (poslovodstvo bez naloga, ratihabito)

120) Vrijeme i njegovo računanje

Vrijeme u pravu može biti faktor stjecanja i gubitka prava, primjerice:

o posjednik može protekom određenog vremena (roka dosjelnosti) steći pravo vlasništva o tko određeno vrijeme ne vrši služnosti može ih izgubiti

o tko kroz određeno vrijeme ne podigne tužbu, može izgubiti tužbu zbog zastare → protek vremena može dovesti do dosjelnosti, zastare tužbe i zastare samog prava RIMSKI KALENDAR

° uveo Gaj Julije Cezar (godina ima 365 dana, a svake 4. godine dodaje se jedan dan iza 24.2.)

° u pravu se češće računa s tzv. pomičnim rokovima (početak i svršetak roka nisu određeni stalnim kalendarskim danima, nego se rok ukazuje kao razdoblje od godina ili mjeseci s različitim početkom računanja), tada se godina računa sa 365, a mjesec s 30 dana

(npr. stranka ima rok od 6 mj. = 180 dana)

COMPUTATIO CIVILIS - kod računanja rokova, dan se načelno smatra cjelinom ° 1. dan roka = dan u kojem se dogodila okolnost od koje se rok računa (npr.

dan ugovora), ako se dogodi uvečer protek ostatka dana smatra se

protekom čitavog dana

° rok završava posljednjim danom, a stječe li se protekom roka neko pravo,

rok svršava načelno već početkom posljednjeg dana

COMPUTATIO NATURALIS (a momento ad momentum) - nije usvojeno ° rok bi se počeo računati od trenutka kad se neka činjenica dogodila

(npr. rođenje), a završavao bi istog trenutka posljednjeg dana

° iznimka je privilegij za osobe ispod 25 godina u slučaju traženja

restitucije in integrum od pretora (takva osoba postaje punoljetna početkom 25. rođendana, no može tražiti restituciju istog dana prije

sata u koji se rodila)

121) Obveza (pojam, razlog postanka)

OBVEZA = pravni odnos između dviju osoba po kojem je jedna osoba ovlaštena od druge zahtijevati neku činidbu. Sa stajališta vjerovnika (creditora) govorimo o tražbini, a sa stajališta dužnika (debitora) o dugu.

obveza = debitum + obligatio

Bitni elementi: subjekti, pravna veza, predmet obveze

Činidba koja je predmet obveze može biti pozitivna ili negativna, a mora biti procjenjiva u novcu.

→ Justinijanove Institucije - obveza je pravna veza po kojoj je netko prisiljen da nešto ispuni prema pravnim normama države

Obveze nastaju iz kontrakta ili delikta, a Justinijan razlikuje: kontraktne/kvazikontraktne i deliktne/kvazideliktne

122) Obveze iz kontrakta

Kontrakt = obvezni ugovor civilnog prava, postojao samo ako je suglasnost volja izražena u određenoj formi te ako je postojala unaprijed predviđena tužba za zaštitu ugovornog odnosa. Podjela kontrakta:

▪ Verbalni: stipulatio, dotis dictio, insiurandum liberti

▪ Literalni: nomen transscripticium (expensilatio, chirographa/syngraphe)

▪ Realni: zajam (mutuum), ostavna pogodba (depositum), posudba (commodatum), ručno-založna pogodba (pignus) + fiducia

▪ Konsenzualni: kupnja (emptio-venditio), najam (locatio-conductio), nalog (mandatum), društvena pogodba (societas)

Formalistički obvezni ugovori:

▪ NEXUM – obvezni ugovor gestum per aes et libram, služi za osnivanje zajamske obveze, ima oblik svečanog odvagnuća zajamske svote pred 5 svjedoka uz izgovaranje formule (kao

- garanciju, dužnik bi dao sebe ili člana obitelji u vjerovnikovu vlast)
- SPONSIO – formalistički usmeni obvezni ugovor koji nastaje usmenim putem i sukladnim odgovorom
- FIDUCIA – uglavak dodan mancipaciji ili in iure cesiji kojim se stjecatelj stvari obvezivao da će pod određenim okolnostima vlasništvo stvari prenijeti natrag na otuđivaoca, daje se vjerovniku osiguranje za neki dug (fiducia cum creditore) ili se na drugog prenosila stvar zbog pohrane ili posudbe (fiducia cum amico)

123) Obveze iz delikta

Delikt = protupravna povreda tuđih pravnih dobara iz kojih po pravnom poretku za počinitelja proizlazi neka obvezna dužnost, nastaje i protiv dužnikove volje (kao neposredna posljedica) ▪ Civilni: krađa (furtum), povreda (iniuria), oštećenje tuđih stvari (damnum iniuria datum), razbojstvo ili otmica (rapina)

- Pretorski: prijevara (dolus), sila i strah (metus), oštećenje vjerovnika (alienatio in fraudem creditorum)

DELICTA PUBLICA (CRIMINA) – progoni i kažnjava država javnom kaznom (poena publica); veleizdaja i umorstvo

DELICTA PRIVATA (MALEFICIA) – onaj tko je bio povrijeđen imao je protiv počinitelja obvezni zahtjev na plaćanje novčane globe (poena) za čije mu je ostvarivanje pripadala actio poenalis (redoviti civilni postupak)

Justinijan: actiones poenales – deliktne akcije koje idu samo za kaznom actiones rei persecutoriae – idu samo za naknadom štete

actiones mixtae – idu za kaznom i naknadom štete

124) Sadržaj obvezne činidbe (vrste)

Predmet obveze (vjerovnikove tražbine) je činidba na koju je dužnik obavezan.

Razlikujemo: dare, facere, praestare

Činidba mora biti objektivno moguća, pravno dopuštena, procjenjiva u novcu te dovoljno određena.

Među obveze s neodređenim, ali odredivim činidbama spadaju alternativne obveze, facultas alternativa i generičke obveze. Također mogu biti djeljive i nedjeljive.

125) Pogodbe striciti iuris i bonae fidei

IUDICIA STRICTI IURIS – tužbe iz ugovornih odnosa kod kojih je sudac bio strogo vezan za uputu sadržanu u formuli;

Certum – sučeva djelatnost naročito ograničena, tužbe na certum su apstraktne, ne spominju pravni razlog obveza (kondikcije), a razlikujemo actio certae creditae pecuniae (novac) i conditio certae rei (stvar)

Incertum – navodi pravni razlog obveze, sudac ima veću slobodu rasudbe, tu spada actio incerti ex stipulatu

IUDICIA BONAE FIDEI – tužbe kojima su zaštićeni obvezni odnosi zasnovani na načelima dobre vjere (bona fides) i pravičnosti (aequitas). Sloboda suca proširena dodatkom da sudi ex fide bona, mora postupati po načelima dobre vjere i uzeti u obzir sve okolnosti slučaja. Tuženi se pred sućem može pozvati na tužiteljev dolus, iako exceptio doli nije uvrštena u formulu. Mogućnosti suca su i uvažavanje sile i straha, izvršavanje prijeboja eventualne tuženikove protutražbine iz istog pravnog odnosa te uvažavanje plaćanja duga izvršenog poslije litiskontestacije, a prije izricanja presude.

126) Razdijeljene i solidarne obveze

Razdijeljena obveza postoji ako na dužničkoj, odnosno vjerovničkoj strani ima više subjekata, a činidba je djeljiva, tako da je svaki vjerovnik ovlašten tražiti, odnosno svaki od sudužnika obavezan ispuniti samo jedan dio cjelokupne činidbe. Postoji toliko pojedinačnih samostalnih obveza na dio koliko ima dužnika, odnosno vjerovnika (dug/tražbina dijele se na jednake dijelove).

Solidarne obveze postoje ako na dužničkoj, odnosno vjerovničkoj strani ima više subjekata, a činidba je nedjeljiva. Predmet tih obveza su činidbe koje su glasile na nedjeljive stvari kao i činidbe čiji je sadržaj facere;

- Pasivna solidarnost - postoji kada na dužničkoj strani ima više subjekata, tako da je svaki od sudužnika obavezan isplatiti vjerovniku cijeli iznos duga (in solidum), a vjerovnik je ovlašten zahtijevati od svakog od dužnika isplatu cjelokupnog iznosa (solidum)
- Aktivna solidarnost - kada na vjerovničkoj strani ima više subjekata, tako da je svaki od suvjerovnika ovlašten zahtijevati od dužnika izvršenje cjelokupne činidbe
- Elektivna solidarnost - ako činidbu izvrši jedan od sudužnika (kod pasivne solidarnosti) ili tražbinu naplati jedan od suvjerovnika (kod aktivne solidarnosti), obveza se gasi za sve ostale sudužnike, odnosno suvjerovnike. Vjerovnik može izabrati od kojeg će sudužnika zahtijevati ispunjenje cjelokupne činidbe, odnosno dužnik može odrediti kojem će vjerovniku isplatiti dug.

127) Ugovorna kazna

Stipulatio poenae je ugovorna kazna zaključivana u obliku stipulacije kojom se dužnik obavezuje isplatiti vjerovniku neki novčani iznos, ako ne bi uopće ili na vrijeme ispunio svoju prvotnu obvezu. Ima narav uvjetne obveze, mora se platiti vjerovniku čim dužnik ne ispuní obvezu ili činidbu, a pritom se ne pita da li je on za to neizvršenje kriv ili nije.

128) Kamate

Kamate (usurae) su naplata koju dužnik neke glavnice koja se sastoji iz novca ili drugih zamjenjivih stvari daje vjerovniku u stvarima iste vrste za korištenje dužne glavnice. Određivanje kamate:

- prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja
- visina se utvrđuje postocima glavnice za određeno razdoblje

Spadaju pod jurističke plodove (fructus civiles). Kamatna obveza je akcesorna, nastaje ugovorom ili temeljem zakona, a glavnica se može dugovati temeljem obveze (stricti iuris – stipulacijom / bonae fidei – neformalnim paktom). Zabranjeno je naplaćivanje kamate od kamata te uzimanje kamata nakon što bi zaostale kamate dosegle glavnicu.

129) Sredstva osiguranja obveza, realna i personalna

Izvršenje obveze može se osigurati:

- Personalnim kreditom – osobnim jamstvom dužnika ili uzgrednih dužnika
- Realnim kreditom – stvarnim jamstvom (fiducia/pignus/hypotheca)

ARRHA (kapara) – vanjski vidljivi znak za sklopljeni valjani ugovor, može se tražiti natrag nakon ispunjenja ugovora. Razlikujemo: arrha poenitentialis (odustatnina), arrha poenalis (ugovorna kazna), arrha confirmatoria STIPULACIJA – dužnik može olakšati vjerovnikov položaj ako neku svoju obvezu iz neformalnog kauzalnog pravnog posla zaodjene u oblik stipulacije, ne pita se za razlog postanka obveze PRISEGA (cautio iuratoria) – u kasnije carsko doba tuženi bi prisegom obećao dolazak pred sud i raspravljanje

130) Poručanstvo

Jamstvo je ugovor kojim se treća osoba (jamac) obvezuje prema vjerovniku da će ispuniti dužnikovu obvezu ako to dužnik ne učini. U prvom redu stoji obveza glavnog dužnika (obligatio principalis), a porukova obveza je samo nadopuna (accessio) glavne obveze;

- Akcesornost – porukova obveza zavisi od opstojnosti glavne obveze, poruk se ne može obvezati više od glavnog dužnika
- Supsidijarnost – poruk odgovara tek ako glavni dužnik ne namiri obvezu
- Adpromissio – zajednički naziv za 3 oblika usmene poručanstvene obveze (nastaje usmenim ugovorom, stipulacijom), to su: sponsio, fidepromissio, fideiussio
- Načelo solidariteta – svaki poruk odgovara samo za razmjerni dio
- Pravo regresa – ako poruk plati dug umjesto glavnog dužnika ovaj mu ga treba nadoknaditi

131) Prijenos tražbine (ustup, cessio)

Cesija = ugovor kojim vjerovnik (cedent) svoju otuđivu tražbinu prenosi na drugoga (cesionara). Apstraktni posao koji djeluje samim konsenzom cedenta i cesionara, a pravni razlog se tiče njihova internog odnosa. Cedent odgovara za veritet tražbine, ako se radi o darovanju odgovara za dolus.

RP poznaje prenošenje obveza putem univerzalne sukcesije.

Aktivna delegacija – novacija (preinaka) obveze promjenom osobe vjerovnika, ne dolazi do prijenosa tražbine

Formula s premještanjem subjekta - novi vjerovnik, tj. osoba na koju je trebalo prenijeti tražbinu, utužio bi tražbinu kao vjerovnikov zastupnik u sporu, pa bi pomoću pretorske formule s premještanjem subjekata postigao da presuda glasi na njegovo ime, ni u tom slučaju ne radi se o ustupanju tražbine, nego o ustupanju tužbe

Actio utilis - njome vjerovnik (cesionar) može samostalno u svoje ime i nezavisno od cedentove volje utužiti tražbinu, vjerovnik više nije izvrnut utnuću mandata zbog smrti i opoziva, a njegov zahtjev prelazi i na njegove nasljednike

Denuncijacija - nastaje da bi spriječila cedenta da kao vjerovnik do časa litiskontestacije izigra cesionara, ukoliko cesionar obavijesti dužnika o uslijediloj cesiji, dužnik više ne može valjano platiti cedentu, niti bi ga ovaj više mogao izravno tužiti

132) Prijeboj (compensatio)

Kompenzacija ili prijeboj = način prestanka obveza međusobnim obračunavanjem i prebijanjem protutražbina vjerovnika i dužnika

Slučajevi sudskog prisilnog prijeboja:

- Argentarius
- Bonorum emptor
- Prijeboj uz iudicia bonae fidei

133) Obnova obveze (novatio)

Novatio = ugovor između vjerovnika i dužnika kojim se dosadašnja obveza dokida novom umjesto nje. Sadržaj dosadašnje obveze se prenosi u novu, a stara obveza utrne ipso iure. Novirati se mogu obveze svake vrste, a nova obveza ima oblik stipulacije;

- Novatio inter novas personas – promjena osobe vjerovnika (aktivna) /dužnika (pasivna delegacija)
- Novatio inter easdem personas – ne mijenjaju se subjekti, već pravni temelj obveze

134) Ugovori u korist i na teret trećih osoba

Ugovor u korist trećega (pactum in favorem tertii) postoji kada se jedna osoba (obećavatelj, promitent) obveže drugoj osobi (stipulator, stipulant, promisar) da će ispuniti određenu činidbu u korist trećega (korisnik, beneficijar, destinatar) koji nije sudjelovao u zaključenju ugovora. Ugovori na teret trećih osoba postoje kada jedna osoba obeća drugoj da će joj netko treći nešto dati ili učiniti. Ti ugovori nisu

proizvodili pravni učinak. Justinijan je dopustio jednu iznimku, a to je ugovor na teret nasljednika.

135) **Actiones adiecticiae qualitatis**

Skupina tužbi koje su uvodili pretori u nastojanju da se za obveze koje naprave osobe alieni iuris učine odgovornim njihovi imaoci vlasti (pater familias i gospodar).

1. actio de peculio – ako otac sinu/gospodaru odobri pekulij, odgovara za obveze u vezi s pekulijem do visine njegove vrijednosti

2. actio tributaria - tužba protiv imaoca vlasti za razmjerno namirenje vjerovničkih tražbina koje su nastale iz poslovnih odnosa s podređenim osobama u slučajevima kad su te osobe, u sporazumu s imaoцем vlasti, vodile neki obrtnički/ trgovački posao pa su se pritom prezađužile 3. actio de in rem verso - gospodar odgovara samo ako se okoristio iz posla što ga je sklopio rob i to samo do visine svoga obogaćenja

4. actio quod iussu – ako pater familias ovlasti trećeg da sklopi pravni posao s njegovim sinom/robom, odgovara uz njih potpuno (in solidum)

5. actio institoria – ako je rob ili osoba alieni iuris bila postavljena za poslovođu trgovine (institor, factor)

6. actio exercitoria – ako je pater familias postavio za zapovjednika broda roba ili podčinjenu mu osobu, odgovarao je potpuno

136) **Prestanak obveza**

Obvezna prava nisu trajna, stoga ispunjenjem činidbe obveza gubi svoju svrhu i utrnjuje. Ovisno o tome prestaje li obveza voljom stranaka ili nezavisno od njihove volje, postoje 2 načina prestanka obveza; vjerovnik dolazi do ispunjenja činidbe ili barem dobiva materijalnu naknadu ili se obveza dokida iako vjerovnik nije zadovoljen.

Prestanak obveza ipso iure – obveza utrnjuje po civilnom pravu, utnuće uništava samu osnovu i postanak obveze trajno i zauvijek te djeluje protiv svih

Prestanak obveza ope exceptionis – ne dira u opstanak obveze po civilnom pravu, već onemogućuje njenu procesualnu realizaciju što ne mora biti zauvijek niti prema svima, razlozi prestanka imaju osnovu u honorarnom pravu

137) **Zakašnjenje dužnika ili vjerovnika (mora)**

Zakašnjenje dužnika (mora debitoris) postoji kada dužnik u vrijeme dospelosti ne ispunji obvezu svojom krivnjom. Dužnik je morao biti kriv za zakašnjenje i vjerovnik ga je morao opomenuti na platež nakon dospelosti. Ono izaziva značajne pravne posljedice koje se sastoje u pooštrenju dužnikove odgovornosti i u obvezi na naknadu štete.

Vjerovnikovo zakašnjenje (mora creditoris) nastupa kada vjerovnik bez opravdanog razloga odbije primiti činidbu koju je dužnik ponudio. Vjerovnik mora prihvatiti valjano ponuđenu činidbu i prije dospelosti, a glavne posljedice njegova zakašnjenja ogledaju se u smanjenju dužnikove odgovornosti i obvezi na naknadu troškova dužniku.

138) **Ispunjenje obveze**

Solutio (ispunjenje) = prestanak obveznog pravnog odnosa pravilnim i urednim ispunjenjem dužne činidbe. Dugovanu činidbu treba ispuniti sam dužnik (ili ovlaštena treća osoba) vjerovniku (ili osobi koja je ovlaštena primiti ispunjenje), pravilno i uredno, na određenom mjestu u određeno vrijeme i na određen način, u trenutku dospelosti. Dužnik je obavezan izvršiti činidbu na koju se obvezao (mogla se sastojati u davanju, činjenju, propuštanju ili trpljenju) u cijelosti, a od Justinijana može i djelomično. Putem svjedoka ili upisom u knjige mogao dokazati da je ispunio obvezu, a od klasičnog razdoblja uobičajilo se da vjerovnik izda dužniku priznanicu (apocha, 30 dana) o vraćenom dugu.

139) **Solutio, per aes et libram, acceptilatio**

Rimski su pravници zagovarali da se obveze ugase na način sličan onome na koji su nastale. Tako su obveze koje su nastale u formi per aes et libram gašene uz iste formalnosti putem solutio per aes et libram, a obveze koje su nastale iz verbalnog kontrakta stipulacije, putem akceptilacije (acceptilatio) koja je vršena na način analogan stipulaciji: svečanim pitanjem dužnika i odgovorom vjerovnika da je primio dugovano. Obveza je prestajala izvršenjem propisanih formalnosti bez obzira je li dužnik zaista izvršio dugovanu činidbu.

140) **Pactum de non petendo**

Pactum de non petendo (oprost duga) je neformalni sporazum kojim se vjerovnik odricao prava zahtijevati od dužnika vraćanje duga.

141) **Sjedinjenje, concursus causarum, smrt, capitis deminutio**

Obveza se gasi sjedinjenjem (confusio) ako se tražbina i dug steknu u istoj osobi. Do sjedinjenja dolazi univerzalnom sukcesijom (nasljeđivanjem, adrogacijom, sklapanjem manus-braka). Concursus causarum je slučaj prestanka obveze kada vjerovnik jedne individualno određene stvari stekne tu stvar od nekog drugog, a ne od dužnika.

Ugovorne obveze se zbog svoje imovinske naravi u načelu ne gase smrću, nego prelaze na nasljednike. Smrću se gase samo ugovorne obveze intuitu personae, zaključene zbog individualnih osobina suugovaratelja,

Svaka promjena ili gubitak statusa (capitis deminutio) povlačila je odgovarajuću promjenu ili gubitak pravne i poslovne sposobnosti. Ugovorne obveze vezane su za pravnu sposobnost, a deliktne dugovi za

fizičku osobu. Zbog toga su se ugovorne obveze gasile zajedno s gašenjem pravne sposobnosti, a deliktne je obveze počinitelj nosio sa sobom sve dok je živ, bez obzira na eventualne promjene statusa.

142) Pretpostavke odgovornosti za štetu

Pretpostavke odgovornosti za štetu su: šteta, protupravnost štetne radnje, uzročna veza i krivnja; ▪ Šteta - umanjenje nečije imovine (obična šteta) ili sprečavanje njezina povećanja (izmakla korist) ▪ Radnja kojom je šteta nanesena mora biti u suprotnosti s pravnim propisima, ne odgovara se za štetu počinjenu pri dopuštenoj nužnoj obrani ili u stanju nužde ▪ Uzročna veza (kauzalni neksus) - postoji kada je dužnikovo djelanje (ili propuštanje) uzrok nastale štete ▪ Krivnja - subjektivni (psihički) odnos počinitelja prema štetnom uspjehu

143) Oblici krivnje

Dolus (namjera; odgovara umišljaju u KP) postoji kada je štetnik namjerno i svjesno nanio štetu, kada je znao što radi, kakve će posljedice izazvati i kada je želio takve posljedice. Culpa (nepozornost, nemarnost; odgovara nehatu u KP) postoji kada dužnik ne postupa s potrebnom pozornošću; culpa lata/ culpa levis in abstracto/ culpa levis in concreto/ culpa in eligendo
Casus (casus minores, slučaj) je štetan događaj ili ljudska radnja koji se ne može pripisati krivnji određene osobe, nepredvidljive i nepredviđene okolnosti čije bi posljedice bilo moguće otkloniti da su bile predviđene.

144) Utilitetni princip

Strože će odgovarati ona ugovorna stranka koja je imala korist iz ugovora (dolus, culpa lata, culpa levis). Za svaku krivnju odgovaraju komodatar, kupac i prodavalac, najmodavac i najamnik, deponent i vjerovnik. Stranka koja nije imala korist odgovarat će za dolus i culpa lata. To su depozitar, darivatelj, komodant.

Mandatar i negotiorum gestor odgovaraju za svaku krivnju iako nemaju koristi.

145) Vrste kontrakata

Verbalni / literalni / realni / konsenzualni

146) Verbalni kontrakti

Verbalni kontrakti nastajali su izgovaranjem propisanih svečanih riječi. Najvažniji verbalni kontrakt bila je stipulacija (stipulatio), a poznajemo još vadiatura i praediatura (najstariji formalistični verbalni kontrakti o jamstvu), dotis dictio (ugovor o mirazu zaključivan svečanom izjavom datom budućem mužu), iusiurandum liberti (svečano obećanje oslobođenog roba da će za svog patrona besplatno raditi određeni broj dana ili da će mu vršiti druge činidbe i davanja), nexum (kontrakt o zajmu zaključivan u formi per aes et libram uz izgovaranje svečane formule, ukoliko ne bi vratio dug, dužnik je bio izložen mjerama tzv. osobne ovrhe, zabranjen zakonom iz 326. god. p.n.e)

147) Stipulatio

Stipulacija je jednostrano obvezujući formalistični apstraktni kontrakt stricti iuris koji je zaključivan svečanim pitanjem budućeg vjerovnika (stipulator) i neposrednim sukladnim odgovorom budućeg dužnika (promissor). Cilj (causa) obvezivanja nije navođen ni u pitanju niti u odgovoru kojim je zaključivana, niti ga je na sudu bilo potrebno navoditi (apstraktni pravni posao). Kasnije od verbalnog postaje literalni, a od apstraktnog kauzalni kontrakt.

148) Literalni kontrakti

Literalni kontrakt (expensilatio, nomen transcripticium) nastajao je jednostranim upisom tražbine u vjerovnikove poslovne knjige. Pisani dokument je formalni zahtjev za nastanak ovog kontrakta.

149) Chirographum i syngraphae

Literalni kontrakti kojima su se služili peregrini u istočnim provincijama Carstva. Chirographum je literalni kontrakt koji je nastajao sastavljanjem i potpisivanjem zadužnice od strane dužnika. Zadužnicu nije morao napisati dužnik, ali ju je morao potpisati i predati vjerovniku. Time je nastajala apstraktna obveza jer nije bilo potrebno navesti pravni razlog (iusta causa) obveze.

Syngrapha je literalni kontrakt koji je nastajao sastavljanjem zadužnice od strane javnih pisara ili bankara u nazočnosti svjedoka koji su morali potpisati dokument. U zadužnici je navođeno tko, kome i koliko duguje, ali također apstraktno, ne navodeći pravnu osnovu.

150) Realni kontrakti

Realni kontrakti zaključuju se neformalnom predajom stvari u imovinu dužnika. Justinijanovo pravo poznaje 4 realna kontrakta kod kojih je obveza nastajala neformalnim prijenosom stvari. To su: zajam (mutuum), posudba (commodatum), ostava (depositum) i ručni zalog (pignus).

151) Zajam (mutuum)

Zajam (mutuum) je realni jednostrano obvezujući kontrakt stricti iuris koji je zaključivan tako što je jedna stranka (zajmodavac) predavala u vlasništvo drugoj stranci (zajmoprimac) besplatno određenu sumu novca ili određenu količinu zamjenljivih stvari. Time je nastajala zajmoprimčeva obveza vratiti u određenom roku jednaku količinu stvari iste vrste i kvalitete. Zaključivan je prostom predajom (traditio) stvari, a predmet zajma su zamjenljive stvari. Zajmoprimac na pozajmljenim stvarima stječe pravo vlasništva. Vjerovnik za ostvarivanje zajamske tražbine ima apstraktne kondikcije, a ne posebne tužbe iz zajma:

- actio/condictio certae creditae pecuniae – ako je predmet zajma novac
- condictio certae rei (po Justinijanu condictio triticaria) – ako je predmet zajma neka druga stvar

152) Fiducija, pignus, hipoteka

Fiducia je formalistični ugovor starog prava putem kojeg se stjecatelj (fiducijar) obvezivao prenositelju (fiducijantu) da će mu vratiti stvar u vlasništvo po ispunjenju dogovorene svrhe. Ugovor o zalogu, ručno-založna pogodba (pignus) je realni nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt bonae fidei koji nastaje tako što založni dužnik (zalagatelj) predaje u posjed založnom vjerovniku (zalogoprimcu) pokretnu ili nepokretnu stvar radi osiguranja isplate duga, a zalogoprimac se obvezuje istu stvar vratiti kada mu dug bude namiren.

.....

153) Ostavna pogodba (depositum)

Ostava (depositum) je realni nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt bonae fidei kojim jedna stranka (deponent) predaje pokretnu stvar drugoj stranci (depozitaru) na besplatno čuvanje, čime nastaje depozitarska obveza stvar čuvati i po isteku roka ili na deponentov zahtjev vratiti. Predmet ostave su pokretne stvari, a depozitar na povjerenoj stvari stječe detenciju. Deponent može podići actio depositi directa ako depozitar ne vrati stvar, ili je doložno oštetiti ili uništi (dolazi do infamije), dok je svoje eventualne tražbine prema deponentu depozitar mogao ostvariti s actio depositi contraria.

Razlikujemo: Depositum miserabile ili necessarium, Depositum irregulare, Depositum in sequestrem.

154) Posudba (commodatum)

Posudba (commodatum) je realni nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt bonae fidei koji se zaključuje tako što jedna stranka (komodant) predaje drugoj stranci (komodatar) nepotrošnu stvar na besplatnu upotrebu, čime nastaje posudovnikova obveza vratiti istu stvar (sa plodovima) nakon određenog vremena ili dogovorene upotrebe. Causa = omogućiti posudovniku besplatnu upotrebu stvari. Posudovnik na posuđenoj stvari stječe samo detenciju. Odgovara za omnis culpa, kao i za čuvanje stvari (custodia), ali ne i za višu silu (vis maior). Dužan je snositi redovite troškove oko održavanja stvari. Obvezan je naknaditi štetu do koje na stvari dođe zbog prekoračenja ugovorene ili uobičajene upotrebe, dok je posuditelj je obvezan snositi izvanredne troškove. Komodant je imao na raspolaganju actio commodati directa, kojom je mogao zahtijevati vraćanje stvari sa svim prirastajima i plodovima, kao i naknadu štete, a komodatar je na raspolaganju imao actio commodati contraria.

155) Konsenzualni kontrakti

Konsenzualni kontrakti (consensus) nastaju prostom suglasnošću volja suugovaratelja o bitnim elementima kontrakta. Nije bilo potrebno izgovaranje svečanih riječi, sastavljanje pisane isprave, predaja stvari, nikakva posebna forma ni kao uvjet za nastanak kontrakta, niti kao dokazno sredstvo. Stranke su svoju volju mogle očitovati na bilo koji način: izričito i prešutno, konkludentnom radnjom, putem pisma ili preko glasnika...

Osnovni razlog zbog kojeg su priznati za civilne kontrakte je taj što su kupoprodaja (emptio venditio), najam (locatio conductio), ortaštvo (societas) i mandat (mandatum) bili najvažniji ugovori pravnog i gospodarskog prometa, a sve razvijeniji promet i trgovina razdoblja kasne Republike zahtijevali su jednostavnost i efikasnost.

156) Kupoprodajna pogodba

Kupoprodaja (emptio venditio) je konsenzualni potpuno dvostrano obvezujući kontrakt bonae fidei kojim se jedna stranka (venditor) obvezuje prepustiti drugoj strani (emptor) mirno uživanje neke stvari, a druga strana se obvezuje platiti kupovnu cijenu. Kupoprodajnom pogodbom samo dolazi do zasnivanja obveznog odnosa, nastaje čim se stranke sporazume o predmetu i cijeni, pa je to ujedno i causa za sam prijenos stvari i cijene koji se događa posebnim aktom (tradicijom). Predmetom kupoprodaje mogu biti sve res in commercio, koje su otuđive, pa čak i tuđe i buduće stvari (emptio rei speratae/emptio spei).

157) Karakteristike kupovne cijene

- Numeratia pecunia – kupovina se mora sastojati iz novca
- Pretium certum – mora biti točno određena ili određiva
- Pretium verum – mora biti ozbiljno mišljena, ne samo fiktivna i simulirana (prividna kupnja se koristi u slučajevima kada ne postoji posebna forma, no tada se ti slučajevi ne prosuđuju kao kupnja)
- Pretium iustum – kupovina ne mora biti razmjerna pravoj vrijednosti predmeta (klasično pravo), cijena nekretnina ne smije biti manja od polovice prave vrijednosti predmeta (Justinijan)

158) Odgovornost stranaka iz kupoprodaje

obveze kupca:

→ platiti kupovninu (prenijeti je u vlasništvo prodavaoca, dare)

→ platiti oficijelne kamate od dana kad mu je kupljeni predmet predan

→ preuzeti kupljenu stvar (prodavalac ga može prisiliti na preuzeće akcijom venditi) obveze prodavaoca:

→ stvar čuvati i odgovarati za nju do časa predaje

→ izručiti stvar kupcu (pribaviti mu mirni posjed stvari)

→ nakon predaje stvari odgovarati za evikciju i jamčiti za faktične mane stvari →

nakon predaje jamčiti za skrivene mane i nedostatke stvari

Dok stvar nije predana kupcu, prodavalac odgovara za svaku krivnju

- Periculum est emptoris – ako prodana stvar propadne na način za koji prodavalac ne odgovara,

prodavalac će biti oslobođen svake obveze, a kupac ipak mora platiti kupovinu... Od Justinijana;

- navedeno pravilo ne vrijedi kod generične kupnje
- kod kupnje mješovito-generičnih stvari ili stvari koje se tek imaju mjeriti ili odvagnuti, kupac je oštećen samo izlučenjem stvari iz određene zalihe, njihovim odmjerjenjem ili odvagnućem, ili nastupom eventualnog suspenzivnog uvjeta (ako stvar propadne pendente condicione, to ide na teret prodavaoca)
- ako stvar propadne državnom intervencijom, obje su stranke oslobođene obveza (npr. stavljena extra commercium)
- ako prodavalac odgovara za kustodiju, tada na teret kupca ide samo propast stvari po višoj sili (dispozitivno)
- ako je prodavalac po ovom pravilu riješen obveze, mora izručiti kupcu eventualne koristi koje je iz toga imao (morao bi mu npr. ustupiti svoje tužbe protiv trećeg koji je uništio ili ukrao stvar)
- Vacuum possessionem tradere – prodavalac kupcu ne mora pribaviti vlasništvo prodane stvari, već samo mirni posjed i uživanje. Kupoprodajna pogodba je valjana i ako prodavalac nije vlasnik, međutim ako postupi doložno, kupac može odmah akcijom

empti tražiti naknadu interesa. Ako se radi o res Mancipi, prodavalac mora izvršiti mancipaciju, tada vlasništvo prelazi na kupca samo ako je isplatio/osigurao kupovinu. Obveze stranaka su zavisne jedna od druge, stranka može zahtijevati protučinidbu samo ako je već izvršila svoju

159) Odgovornost prodavaoca za nedostatke

PRAVNI NEDOSTACI - prodavalac dobre vjere odgovara samo za evikciju ▪ Actio auctoritatis - tužba za zaštitu kupca od posljedica evikcije, mogla se koristiti ograničeno vrijeme te se njome tražiti povrat 2x iznosa (slučaj kod mancipacije) ▪ Stipulatio duplae (pecuniae) – prodavalac bi posebnom stipulacijom preuzeo jamstvo protiv evikcije za kupčev mirni prosvjed i korištenje, u slučaju evikcije obvezuje se platiti 2x iznos

- Actio empti – kupac može prisiliti prodavaoca na davanje stipulatio duplae, uskoro je jamstvo za evikciju bilo sadržano u samom kupoprodajnom ugovoru, tada je kupac imao pravo putem tužbe iz ugovora tražiti naknadu punog interesa

FAKTIČNI NEDOSTACI – mane zbog kojih se stvar ne može normalno upotrebljavati, koje postoje već u času prodaje, skriveni i neupadljivi nedostaci koji kupcu nisu poznati, a on ih nije mogao uočiti kraj obične pažljivosti

- Actio de modo agri – ako prodavalac zemljišta navede netočne podatke o površini, odgovara ovom akcijom za 2x vrijednost površine koja nedostaje (mancipacija) ▪ Stipulatio duplae - prodavalac kod svake kupnje može preuzeti jamstvo za skrivene nedostatke posebnom stipulacijom
- Actio empti – kupac ovom akcijom može tražiti od prodavaoca odštetu za fizičke mane i nedostatke, ali samo ako ih prodavalac svjesno zataji ili lažno pripiše stvari neka svojstva koja ona nema
- Edilsko jamstvo – prodavalac odgovara za mane robova i životinja iako ni sam za njih nije znao, mora javno obznaniti njihove nedostatke. Za neobjavljene mane kupac zahtijeva stipulatio duplae, a može koristiti edilske tužbe;

◦ Actio redhibitoria – u roku 6 mj traži razvrgnuće kupovine

◦ Actio quanti minoris – u roku 1 god traži razmjerno sniženje kupovine

Po ovome kupac ne može dobiti i naknadu eventualne daljnje štete Justinijan proteže edilsko jamstvo na kupnju svih stvari, kupcu uvijek pripadaju 2 navedene akcije + actio empti

160) Uzgredni uglavci uz kupoprodaju

Stranke su mogle prilagoditi osnovni učinak kupoprodaje ugovaranjem posebnih uglavaka (pacta adiecta) koji su bili zaštićeni istim pravnim sredstvima kao i ostale obveze proistekle iz ugovora (actio empti/venditi):

Lex commissoria –prodavatelj dobijao pravo raskinuti ugovor ako kupac ne plati u ugovorenom roku, kupnja pod raskidnim uvjetom s učinkom povrata u prijašnje stanje. Svi učinci kupoprodaje raskidaju se unatrag i kupac mora vratiti stvar sa svim ubranim plodovima (ex tunc) In diem addictio – prodavatelju davao pravo raskinuti ugovor ako u određenom roku nađe boljeg kupca, prvi kupac mogao je održati ugovor ako ponudi koliko i novi kupac.

Lex commissoria i in diem addictio imaju stvarnopravni učinak, što znači da je raskidom ugovora vlasništvo ipso iure prelazilo natrag na prodavatelja te je prodavatelj mogao reivindikacijom stvar zahtijevati od svakoga kod koga bi se našla.

Uzgredni sporazumi koji imaju obveznopravni učinak, te se mogu ostvarivati samo među suugovarateljima putem osobnih tužbi su:

Pactum displicentiae –kupac dobijao pravo upotrebljavati stvar određeno vrijeme i odustati od ugovora ako mu se ne sviđa (kupnja na ogled ili probu)

Pactum degustationis – kupcu davao pravo prethodno ustanoviti ima li roba potrebne kvalitete (npr. degustirati vino; provjeriti kvalitetu brašna) i odbiti robu koja mu ne odgovara

Pactum de retrovendendo – uglavak u korist kupca temeljem kojeg je kupac stjecao pravo zahtijevati od prodavatelja da unutar određenog vremena otkupi stvar po istoj cijeni (pridržaj nazadprodaje)

Pactum de retroemendo –prodavatelju davao pravo tražiti od kupca da mu unutar određenog roka, istu stvar koju je prethodno od njega kupio, natrag proda po prvobitnoj cijeni, ako nije drukčije ugovoreno (pridržaj nazadkupnje)

Pactum protimiseos - pakt kojim je prodavatelj zadržavao pravo preče kupnje u slučaju ako kupac odluči prodati stvar (pridržaj prava prvokupa)

161) Najamna pogodba

Najam (locatio conductio) je konsenzualni potpuno dvostrano obvezujući kontrakt bonae fidei kojim se jedna stranka obvezuje prepustiti drugoj stranci stvar na upotrebu (locatio conductio rei), staviti joj na raspolaganje svoju radnu snagu (locatio conductio operarum) ili joj izvršiti neko djelo (locatio conductio operis), a druga se stranka obvezuje platiti za to određenu naknadu (merces).

162) Locatio conductio operarum

Locatio conductio operarum (ugovor o najmu radne snage ili ugovor o službi) je konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se jedna strana (locator) obvezuje staviti na raspolaganje za određeno vrijeme svoju radnu snagu, a druga se strana (conductor) obvezuje za to platiti naknadu. Bitni elementi ugovora su rad (operae) i najamnina (merces). To je ročni posao jer se najamnik obvezivao staviti svoju radnu snagu na raspolaganje za određeno vrijeme. Radnik je putem actio locati ostvarivao svoje zahtjeve prema poslodavcu, dok je zaštita prava poslodavca bila osigurana s actio conducti.

163) Locatio conductio operis

Locatio conductio operis (ugovor o djelu) je konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se jedna strana (conductor) obvezuje drugoj strani (locator) izvršiti određeno djelo, a taj se obvezuje za to platiti ugovorenu naknadu. Bitni elementi ugovora su djelo (opus) i naknada (merces). Predmet ugovora o djelu je izvršenje točno određenog fizičkog posla (npr. sašiti odijelo), za razliku od ugovora o najmu radne snage za ovaj je ugovor bitan rezultat rada, tj. samo djelo (opus). Naručitelj je obavezan predati materijal na kojem treba obaviti određeni rad. Dužan je pravodobno preuzeti izvršeno djelo i pri primopredaji isplatiti naknadu.

Izvođač je obavezan savjesno izvršiti preuzeti posao i predati djelo naručitelju u ugovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu, odgovara za svaku krivnju, pod kojom se podrazumijeva i njegova stručna nesposobnost (imperitia), kao i krivnja i propusti njegovih pomoćnika (culpa in eligendo). Locator je imao na raspolaganju actio locati, dok je izvođač mogao podići actio conducti za zaštitu svojih prava.

164) Locatio conductio rei

Locatio conductio rei (ugovor o najmu, zakupu) je konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se jedna strana (locator) obvezuje predati na privremenu upotrebu neku svoju stvar, a druga strana (conductor) obvezuje se platiti određenu naknadu (najamninu, zakupninu, merces). Bitni sastojci ugovora su: stvar koja je predmet ugovora, merces i vrijeme trajanja ugovora. Predmet najma su nepotrošne stvari, pokretne i nepokretne, kao i neka prava (ususfructus, superficies, emfiteuza). Ukoliko naknada ne bi bila ugovorena, radilo bi se o posudbi. Conductor dobija stvar samo u detenciju, pa nema posjedovnu ni stvarnopravnu zaštitu, a također može stvar dati u podnajam. Dolazi do prestanka najamnog odnosa tj. najmodavac može odstupiti od ugovora ako mu najamnik ne plati naknadu kroz 2 godine ili ako stvar zloupotrebljava, dok najamnik može odstupiti ako najmodavac ne želi izvršiti potrebne popravke ili ako mu susjed zazida prozore stana. Postoje actio locati za zaštitu prava najmodavca (locator) i actio conducti za ostvarenje prava i zahtjeva najamnika (conductor).

165) Društvena pogodba (societas)

Ortaštvo, društvena pogodba (societas) je konsenzualni sinalagmatični kontrakt bonae fidei kojim se dvije ili više osoba (socii) međusobno obvezuju zajedničkim sredstvima i radom ostvariti imovinsku dobit. Stvara obveze među članovima društva ne prema trećima. Osnovni cilj = udruživanje radi obavljanja određenih poslova kojima će se ostvariti imovinska dobit. Formiraju zajedničku imovinu u koju svaki od njih unosi svoj ulog (ne moraju biti jednaki po vrijednosti, a mogu se sastojati u novcu, radu, pravima, vlasništvu i korištenju stvari). Tako stvorena imovina ne pripada društvu kao cjelini (societas nije pravna osoba) nego pojedinim članovima društva koji na njoj stječu suvlasništvo.

° societas omnium bonorum – zajednica cjelokupne sadašnje i buduće imovine ° societas quaestus – zajednica cjelokupne buduće imovine stečene poslovnom djelatnošću članova

° societas alicuius negotiationis – zajedničko vođenje određene vrste poslova, poslovne grane

° societas unius rei – zajednica za jedan određen posao

Actio pro socio - za ostvarenje uzajamnih zahtjeva i priznatih prava među članovima Actio communi dividundo – dioba zajedničke imovine i razvrgnuće zajednice Društvo se razvrgava:

° smrću, capitis deminucijom, otvorenjem stečaja nad imovinom bilo kojeg člana ° postizanjem društvene svrhe, gubitkom čitave društvene imovine, istekom roka na koji je bilo ugovoreno

° sporazumom svih članova (contrarius dissensus)

166) Nalog (mandatum)

Ugovor o nalogu (mandatum) je konsenzualni nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt bonae fidei kojim jedna stranka (mandant) nalaže drugoj stranci (mandatar) da u svoje ime, a za račun mandanta

obavi neki posao, a mandatar se obvezuje to besplatno izvršiti.

Predmet ugovora = obavljanje bilo faktičnih bilo pravnih poslova. Svi poslovi koji mogu biti predmet ugovora o djelu (locatio conductio operis) ako se obavljaju bez naknade spadaju u mandat. Predmetom naloga ne može biti posao koji je u isključivom interesu mandatar, jer bi to bio zapravo savjet (consilium). To je besplatan ugovor koji počiva na odnosu osobnog povjerenja i prijateljstva. Osnovne obveze mandatar su pravodobno i savjesno izvršiti povjereni posao u granicama ovlasti i uputa dobivenih od mandanta i po završenom poslu mu podnijeti račun, a mandant to mora prihvatiti.

Mandat utrnjuje: izvršenjem naloga ili istekom roka / smrću bilo koje stranke / opozivom mandanta (revocatio) i otkazom mandatar (renuntiatio).

Mandant je svoja prava mogao ostvariti putem actio mandati directa, osuda po toj tužbi povlačila je infamiju. Svoje eventualne protuzahtjeve prema mandantu mandatar je mogao ostvariti putem actio mandati contraria.

167) Inominatni kontrakt

Inominatni (neimenovani, bezimeni) kontrakti su sinalagmatični obvezni ugovori koji nastaju tako što je jedna strana ispunila svoju činidbu pa je zbog toga druga strana obvezna ispuniti neku drugu činidbu koju je obećala. Za nastanak je potrebna suglasnost volja stranaka iz kojeg nastaju uzajamne obveze + ispunjenje obveze od strane jedne stranke.

S obzirom na narav činidbe i protučinidbe svrstani su u 4 skupine:

- ° do ut des - stranke su obvezne na uzajamna davanja, tj. prienos vlasništva (npr. kod trampe)
- ° do ut facias - jedna stranka nešto daje da bi joj druga stranka nešto učinila (npr. jedna stranka daje knjigu da bi je druga stranka podučavala u sviranju glazbala)
- ° facio ut des - sadržaj činidbe je facere, a sadržaj protučinidbe je dare (suprotno od prijašnjeg)
- ° facio ut facias - činidbe obje stranke sastoje se u činjenju (facere)

Condictio ob rem dati - stranka koja je ispunila svoju činidbu (ako se radi o davanju stvari) mogla je tražiti povrat onoga što je dala

Actio doli - ako stranka izvrši neko djelo može tražiti samo odštetu za izvršenu činidbu Actio in factum - pretorska tužba za ispunjenje protučinidbe

Actio civilis incerti - civilna tužba za ispunjenje protučinidbe

Condictio ex poenitentia - kondikcija zbog pokajanja, ako bi stranka htjela tražiti natrag ono što je dala i jednostrano raskinuti ugovor premda suugovaratelj još nije u zakašnjenju i pripravan je izvršiti svoju činidbu

MIJENA (PERMUTATIO)

- ° najvažniji inominatni kontrakt skupine do ut des, jedna stranka na drugu prenosi vlasništvo neke stvari uz obvezu druge stranke da će u zamjenu dati vlasništvo neke druge stvari, stranke odgovaraju za svaku krivnju, evikciju i skrivene nedostatke stvari
- ° obje stranke moraju prenijeti vlasništvo (a ne samo posjed) stvari

NALOG PRODAJE (AESTIMATUM)

- ° vlasnik predaje stvar drugome da ju proda po označenoj cijeni (ako proda stvar za višu cijenu, zadržava eventualan ostatak)
- ° ako ne proda stvar do primjerenog ili određenog roka, mora ju vratiti; vlasniku stvari daje se posebna actio in factum aestimatoria (Justinijan - aestimatoria praescriptis verbis actio)

PREKARIJ

- ° faktični odnos, prepuštanje stvari drugome na besplatnu upotrebu do svojevoljnog i svakodobnog opoziva)
- ° nema obveznog odnosa i tužbe
- ° prekarist je posjedovnim interdiktima zaštićen od trećih, ali ne i od vlasnika, on je detentor i ako na opoziv ne vrati stvar bit će mu oduzeta (interdiktum de precario) Po Justinijanu, povratak stvari može se tražiti, osim interdiktima i obveznom tužbom (condictio incerti, actio praescriptis verbis)

168) Pacta (podjela)

Pakt (pactum) je neformalni sporazum volja iz kojeg nije nastajala utuživa obveza po civilnom pravu. Postojale su tri skupine zaštićenih neformalnih sporazuma: pacta adiecta (dodatni pakti kojima je modificiran sadržaj ugovora bonae fidei, najčešće ugovora o kupoprodaji); pacta praetoria (pretorski pakti zaštićeni pretorskim tužbama) i pacta legitima (zakonski ili carski pakti zaštićeni pravnim sredstvima uvedenim carskim konstitucijama).

169) Kvazikontrakti

Kvazikontrakti su obvezni odnosi, zaštićeni posebnom tužbom, koji su nastali iz dopuštenih radnji, bez prethodne suglasnosti volje stranaka. Razlikujemo: poslovodstvo bez naloga (negotiorum gestio), stjecanje bez pravne osnove (condictio sine causa), slučajnu zajednicu (communio incidens), obveze iz tutorstva (tutela) i obveze nasljednika prema legataru postavljenom per damnationem (legatum per damnationem).

170) Slučajna zajednica

Slučajna zajednica (communio incidens) je obvezni odnos koji nastaje kada dvije ili više osoba bez svoje volje postanu suvlasnici neke stvari ili imovine.

- ° zajednica među sunasljednicima, razvrgava se actione familiae erciscundae
- ° zajednica među suvlasnicima stvari, razvrgava se actione communi dividundo
- ° zajednica među susjedima, ako se međa ne može raspoznati, utvrđuje se actione finium regundorum

171) Bezrazložno obogaćenje

Stjecanje bez pravne osnove (condictio sine causa) postoji ako netko bez pravne osnove (sine causa) stekne nešto iz imovine drugoga, najčešće dolazi izvršenjem činidbe na koju stjecalac nema prava.

CONDICTIO INDEBITI

- ° ide za povratkom onog što je u ispričivoj bludnji plaćeno kao dug koji uistinu ne postoji ° ako onaj koji plaća zna da dug ne postoji, radi se o darovanju (zato nema mjesta kondikciji)
- ° ako netko prima dug iako zna da on ne postoji, on počinja furtum – bit će tužen sa strožom

condictio furtiva

CONDICTIO OB CAUSAM DATORUM

- ° ide za povratkom onoga što je netko dao pretpostavljajući da će nastupiti neki događaj ili pravni uspjeh koji nije nastupio
- ° slučaj ako se nešto daje u očekivanju da će primalac sa svoje strane ispuniti ugovorenu protučinidbu, a protučinidba izostane (actio praescriptis verbis)

CONDICTIO OB CAUSAM FINITAM

° ide za povratkom činidbe izvršene na temelju valjanog pravnog razloga, a on otpadne ° povratak darovanja opozvanog zbog nezahvalnosti, povratak zadužnice po isplati duga, povratak kapare po razvrgnuću kupnje/ispunjenju posla zbog kojeg je kapara dana CONDICTIO OB TURPEM VEL INIUSTAM CAUSAM

° ide za povratkom činidbe ako se prihvati te činidbe na strani primaoca protiv: → moralu

→ dobrim običajima (turpis causa)

→ pravnom poretku (iniusta causa)

° vrijedi samo ako je primanje bilo nemoralno ili protupravno; ne vrijedi ako: → je nedozvoljeno samo davanje (npr. nagrada bludnici)

→ su nemoralni/protupravni motivi postojali na obje strane (npr. podmićivanje suca, naručivanje umorstva)

CONDICTIO SINE CAUSA U UŽEM SMISLU

- ° različite skupine bezrazložnog obogaćenja koje se nisu dale svrstati ni u jednu skupinu ° povratak onog što je dano temeljem ništavog pravnog posla (npr. darovanje bez potrebne insinacije)

CONDICTIO EX LEGE, CONDICTIO CERTI GENERALIS

uvodi tek Justinijan:

- ° condictio ex lege – njome se ostvaruju novi zakonom utemeljeni obvezni zahtjevi za koje nema posebne akcije

° condictio certi generalis – njome se ostvaruje svaki obvezni zahtjev na certum

172) Poslovodstvo bez naloga

Poslovodstvo bez naloga (negotiorum gestio) je obvezni odnos koji nastaje tako što jedna stranka (negotiorum gestor) obavlja fizičke ili pravne poslove druge stranke (dominus negotii) bez prethodnog naloga i sporazuma.

Predmetom može biti obavljanje kako fizičkih, tako i pravnih poslova, a iznimno i upravljanje cjelokupnom imovinom. Bitno je da se radi o obavljanju tuđeg posla koje mora biti korisno za gospodara posla. Dominus negotii je za ostvarenje svojih prava i zahtjeva prema poslovođi bez naloga imao actio negotiorum gestorum directa, dok je negotiorum gestor mogao ostvariti svoje zahtjeve prema gospodaru posla putem actio negotiorum gestorum contraria.

173) Darovanje (donatio)

Darovanje (donatio) je besplatna i dragovoljna namjena imovinske koristi kojom se povećava obdarenikova imovina, a umanjuje darovateljeva.

- ° Lex Cincia de donis et muneribus (204. god. p.n.e.) zabranjuje davati darove odvjetnicima, uz prijetnju četverostrukom kaznom; darove iznad određene vrijednosti, učinjene osobama izvan obitelji, proglašava naravnim obvezama
- ° Lex Calpurnia (149. god. p.n.e.) zabranjuje magistratima primiti darove od građana. ° U klasičnom pravu zabranjeni su darovi između bračnih drugova
- ° U razdoblju postklasičnog prava potrebno je sastaviti ispravu o darovanju, izvršiti tradiciju pred susjedima kao svjedocima i izvršiti upis u javne knjige.
- ° U Justinijanovom pravu darovi u vrijednosti ispod 500 solida nisu morali biti registrirani. Za njihovu utuzivost bila je dovoljna prosta suglasnost volja. Darovi u vrijednosti iznad 500 solida morali su biti upisani u zapisnik kod nadležnih organa (insinuatio).

174) Obveze iz delikata

Delikti su protupravne povrede tuđih pravnih dobara sankcionirane kaznom propisanom protiv delinkventa;

- Delicta publica ili crimina (javni delikti) su protupravna djela koja progoni i kažnjava država javnom kaznom (poena publica) po posebnom javnom kaznenom postupku (iudicium publicum) bez obzira na prijedlog ili zahtjev oštećenog pojedinca
- Delicta privata ili maleficia (privatni delikti) su protupravne radnje na osnovi kojih je

nastajao obveznopravni zahtjev oštećenoga prema počinitelju delikta na platež novčane kazne ili na naknadu štete.

Obilježja deliktne akcije:

- Nisu nasljedive
- Ne utrnjuju capitis deminucijom
- Nemoguće među članovima iste domus
- Ako delikt počinu rob koji naknadno bude oslobođen, obveza ostaje
 - Kumulativna odgovornost
 - Utrnjuju običnim paktom
- Vezane uz kratki rok (pretorske) ili trajne (civilne)
 - Noksalnost

175) Damnum iniuria datum

Damnum iniuria datum je protupravno oštećenje tuđih stvari. Vlasnik oštećene stvari mogao je putem actio legis Aquiliae dobiti naknadu cjelokupne štete.

Neke predviđene kazne (Zakonik 12 ploča):

- za onog tko posiječe tuđe drvo predviđena je kazna od 25 asa (actio de arboribus succisis)
- za četveronožnu životinju koja popase tuđe plodove ili tuđe dobro, njen vlasnik odgovara akcijom de pauperie, a ako životinju ne izruči oštećenome odgovara akcijom de pastu na naknadu štete
- za palež tuđe kuće ili zaliha žita (smrt, odnosno naknada štete)
- za štetu počinjenu čarobnjačkim djelovanjem na tuđe usjeve i plodove

176) Iniuria

Iniuria je namjerna povreda tuđe osobnosti.

Obuhvaća napad na tjelesni integritet (realna iniuria) i povredu časti i ugleda (verbalna iniuria).

Zakonik navodi 3 slučaja:

- membrum ruptum (osakaćenje uda, uništenje organa) - predviđena je privatna osveta putem taliona ako se počinitelj ne nagodi dobrovoljno s oštećenim
- os fractum (prijelom kosti) - novčana otkupnina od 300 asa (za slobodnog čovjeka) ili 150 asa (za roba)
- sve druge povrede - novčana kazna od 25 asa

177) Furtum, rapina

FURTUM (krađa) je namjerno protupravno prisvajanje tuđe pokretne stvari učinjeno iz koristoljublja, najstariji imovinski delikt civilnog prava.

- furtum rei - protupravno prisvajanje tuđe pokretne stvari
- furtum usus - protupravno korištenje tuđom stvari
- furtum possessionis - protupravno oduzimanje posjeda stvari od osoba koje su imale pravo posjedovati stvar

Zakonik 12 ploča:

- furtum manifestum – ako je tat zatečen na činu (dugovinsko ropstvo, pretor-4x) ◦ furtum nec manifestum – ako tat nije zatečen na činu (2x – actio furti nec manifesti) ◦ furtum conceptum – ako ukradena stvar bude pronađena kod gospodara kuće, protiv njega se podiže actio furti concepti na 3x vrijednost stvari
- furtum oblatum – gospodar protiv onoga tko mu podmetne ukradenu stvar ima actio furti oblati (3x vrijednost)

Pretor:

- actio furti prohibiti – protiv onog tko bi se odupro kućnoj pretrazi (4x)
- actio furti exhibiti – protiv onog tko odbije izručiti pronađenu stvar (4x)

RAPINA (razbojstvo; razbojnička krađa) je nasilno oduzimanje stvari učinjeno od strane naoružane skupine ili pojedinaca.

actio vi bonorum raptorum za nasilno oduzimanje ili oštećenje tuđeg imetka po naoružanim ljudima ◦ ide u roku

1 godine (anus utilis) na 4x vrijednost oduzete stvari (kasnije 1x) ◦ prvenstveno štiti vladajuću klasu od pobuna i oružanih ustanaka koji su bili česti krajem republike

- prema Justinijanu, ona je actio mixta – jednostruka vrijednost je naknada štete (rei persecutio), a trostruko je kazna
- pripada onome cuius interest rem salvam esse (kao i actio furti), nije nasljedna, a osuđenog uvijek stiže infamija

Jednako kao i raptor kažnjava se onaj koji bi prigodom požara, potresa, brodoloma, napada gusara prisvojio tuđe stvari

178) Delikti honorarnog prava

DOLUS (prijevara) je svako namjerno postupanje, protivno savjesnosti, poštenju i dobrim običajima, kojim se drugome nanosi šteta.

exceptio doli - prigovor prijave kojim bi prevareni mogao odbiti tužbeni zahtjev na izvršenje primljene obveze

METUS (prinuda) je delikt honorarnog prava koji se sastojao od protupravnih radnji fizičke prinude (vis absoluta) ili izazivanja straha stavljanjem u izgled nekog zla (vis compulsiva) s ciljem da se

određena osoba navede na sklapanje po nju štetnog pravnog posla, ili na poduzimanje ili propuštanje djela kojim će pretrpjeti štetu.

actio quod metus causa (formula Octaviana) - penalna tužba na 4x iznos protiv onoga tko bi protupravnom prijetnjom prisilio drugoga na štetni čin, ima stvarnopravni učinak ALIENATIO IN FRAUDEM CREDITORUM (prikrata vjerovnika) je delikt honorarnog prava koji je postojao u slučaju kada bi dužnici svjesno pokušali izigrati vjerovnike i onemogućiti naplatu tražbina zaključujući simulirane ugovore ili darujući imovinu.

actio Pauliana – moglo se pobijati otuđenje kako tjelesnih stvari, tako i raspolaganja netjelesnim stvarima (pravima) putem kojih je vjerovnicima nanesena šteta i onemogućeno njihovo namirenje, mogao je podići upravitelj stečajne mase i svaki pojedini oštećeni vjerovnik, tuženik je mogao biti ne samo dužnik, nego i svaka treća osoba koja je nešto stekla iz dužnikove imovine, svrha = da se uspostavi onakvo imovinsko stanje kakvo je bilo prije otuđenja

179) Kvazidelikti

Iudex qui litem suam fecit (nesavjesnost suca; sudac koji je učinio spor svojim) postoji u slučaju kada sudac namjerno ili iz nehata ne donese presudu u roku ili krivom presudom oštetiti stranku. Protiv takve presude nije se mogao upotrijebiti nikakav pravni lijek jer u starom rimskom pravu nije postojala ustanova žalbe (appellatio), sudac osobno morao naknaditi štetu koju je prouzrokovao zlonamjerno, iz nepažnje ili neznanja (imperitia)

Actio de deiectionis vel effusis (povreda prolaznika) je tužba koju je mogao podići građanin koji je povrijeđen nekom stvari koja je izbačena ili prosuta iz kuće. U tom slučaju objektivna odgovornost teretila je sve stanare kuće. Za oštećenu stvar trebalo je platiti 2x vrijednost; ako je bio povrijeđen čovjek, sudac je procjenjivao iznos naknade, a ako je slobodan čovjek ubijen, plaćalo se 50 000 sesteracija u klasično doba, a 50 zlatnika u postklasično.

Actio de positis et suspensis (ugrožavanje prolaznika) je tužba koju je mogao podići svaki građanin protiv vlasnika ili stanara kuće na kojoj je primijetio predmete od kojih je prijetila opasnost da padnu i povrijede prolaznike. Osuđeni je bio obavezan platiti 10 000 sesteracija ili 10 zlatnika.

Actio furti et damni adversus nautas caupones stabularios (odgovornost brodara gostioničara i vlasnika staja) je tužba ne temelju koje su brodari, gostioničari i vlasnici staja, bez obzira na svoju krivnju, morali putnicima i gostima naknaditi 2x vrijednost stvari koju su im ukrali ili oštetili članovi njihovog osoblja.

fideikomis, zalozno pravo, nevaljanost pr. poslova, contitutum possessorium i traditio brevi manu, klasična jurisprudencija, carske konstitucije, uvjet, nuzno nasljedno pravo po justinijanu, usus i pravila o osobnim sluznostima, procesno pravo, tužbe, latinski, zadnji dio.